

Aula 04

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

16 de Outubro de 2025

Índice

1) Direitos Sociais - Introdução e Aspectos Principiológicos	3
2) Direitos Sociais dos Trabalhadores	6
3) Direitos dos Trabalhadores Domésticos	19
4) Questões Comentadas - Direitos Sociais - FCC	21
5) Lista de Questões - Direitos Sociais - FCC	59



DIREITOS SOCIAIS (ART. 6º): INTRODUÇÃO E ASPECTOS PRINCIPOLÓGICOS

Introdução

Os direitos sociais são prestações positivas (ações) realizadas pelo Estado para **melhorar a qualidade de vida dos hipossuficientes**, ou seja, dos mais necessitados. Em razão disso, o Estado deve garantir que todos tenham acesso a educação, saúde, alimentação, trabalho, dentre outros.

Na Constituição Federal de 1988, esses direitos estão principalmente relacionados nos art. 6º - art. 11, mas também podem ser encontrados em outros dispositivos. É o caso, por exemplo, do art. 194 (que trata da seguridade social), art. 196 (direito à saúde) e art. 205 (direito à educação)

Os direitos sociais (art. 6º)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Segundo o art. 6º, a Constituição consagra como **direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

O STF entende que se trata de **rol exemplificativo**¹, pois há outros direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Destaque-se que os direitos sociais do art. 6º são, todos eles, **normas de eficácia limitada e aplicabilidade mediata**, dependendo, para sua concretização, da atuação estatal, seja através da edição de leis regulamentadoras, seja através da oferta de prestações positivas em favor dos indivíduos.

Uma das discussões mais relevantes sobre os direitos sociais diz respeito, justamente, à sua **concretização**. Para estudarmos esse assunto, é necessário conhecermos **três importantes princípios**: i) o princípio da “reserva do possível”; ii) o princípio do “mínimo existencial” e; iii) o princípio da vedação do retrocesso. É o que faremos a seguir.

Os direitos sociais e a “reserva do possível”

A efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, como, por exemplo, em educação e saúde. Assim, é preciso ter em mente que a **concretização dos direitos sociais** depende, em larga escala, de **gastos estatais**.

¹ STF. ADI nº 639, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 02.06.2005.



A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas "*na medida do financeiramente possível*". Serve, portanto, para determinar os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais.

Não é lícito ao Poder Público, todavia, simplesmente alegar que não possui recursos orçamentários; é fundamental que o Poder Público demonstre objetivamente a inexistência de recursos públicos e a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa.

Os direitos sociais e o mínimo existencial

O Estado, na sua tarefa de concretização dos direitos fundamentais, deve garantir o mínimo existencial, ou seja, proteger um núcleo de prestações essenciais ao ser humano para que ele tenha uma existência digna.

O mínimo existencial é importante parâmetro para a limitação da cláusula da reserva do possível. Isso porque a reserva do possível só poderá ser alegada pelo Poder Público como argumento para a não concretização de direitos sociais depois de ter sido assegurado o mínimo existencial pelo Estado. A garantia do mínimo existencial é uma obrigação inafastável do Estado, não sujeita à reserva do possível.

A vedação ao retrocesso

O princípio da vedação ao retrocesso busca evitar que as conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão sejam desconstituídas. Segundo esse princípio, a proteção social não pode piorar. Há um processo histórico de afirmação dos direitos fundamentais.

Para Canotilho, uma vez que os direitos sociais tenham sido previstos, passam a constituir tanto uma garantia institucional quanto um direito subjetivo. Isso limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial.

HORA DE PRATICAR!



(FUB – 2022) Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais tratados como matérias irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda constitucional.

Comentários:

As cláusulas pétreas são limitações de aspecto material à possibilidade de reforma constitucional, ou seja, dispositivos que vedam a alteração, por meio de emenda, tendentes a abolir as normas constitucionais relativas às matérias por elas definidas, conforme estabelece o art. 60, § 4º, da CF/88, o que inclui os direitos fundamentais. Dentre eles estão os direitos sociais à proteção à maternidade e à infância. Questão correta.

(PGE-RJ – 2022) O lazer é um direito social garantido expressamente na CF.

Comentários:



Os direitos sociais em espécie fazem parte do art. 6º, da CF/88, sendo relacionados a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, *lazer*, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assim como a assistência aos desamparados. Questão correta.



DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES (ART. 7º-11)

No art. 7º da Constituição, são enumerados os direitos sociais individuais dos trabalhadores. Leia-o atentamente, pois ele costuma ser cobrado em sua literalidade.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

Note que a Constituição, no *caput* do art. 7º, equipara os direitos do **trabalhador rural** aos do **trabalhador urbano**.

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

Esse dispositivo é a típica **norma de eficácia limitada**, exigindo lei complementar que proteja a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Trata-se do **direito à segurança no emprego**.

Cabe destacar que a proteção conferida pela Constituição somente alcança a **despedida arbitrária** ou **sem justa causa**. Não haverá indenização, portanto, diante da despedida por justa causa.

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

Note que o seguro-desemprego só é devido no caso de desemprego **involuntário**. As bancas examinadoras adoram confundir os candidatos, falando em desemprego “voluntário”, o que estará errado.

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

O FGTS (Fundo de Garantia) é recolhido pelo empregador à alíquota de 8% sobre a remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador. Destaque-se que o FGTS **não é direito dos servidores públicos estatutários**.

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

O salário mínimo deve ser **fixado em lei formal**: verifica-se, aqui, hipótese de **reserva legal**. Além disso, é **único para todo o território nacional**, o que impede a existência de salários mínimos regionais.

Para fecharmos esse tópico, é importante que você saiba que o STF permite que os **conscritos recebam remuneração inferior ao salário-mínimo**. Veja o que dispõe a Súmula Vinculante nº 06, que poderá ser cobrada em sua prova:



Súmula Vinculante nº 06: “Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”.

A justificativa para essa exceção é que a Constituição Federal **não estendeu aos militares** a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

O piso salarial é estabelecido por categoria de trabalhadores e fixado mediante **negociação coletiva de trabalho**. Na fixação do piso salarial, deve-se levar em consideração a extensão e a complexidade do trabalho.

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

A irredutibilidade do salário guarda estreita relação com o princípio da vedação ao retrocesso. Assim, em regra, o **salário não poderá ser reduzido**. A redução salarial é hipótese excepcional, que somente ocorrerá **mediante negociação coletiva de trabalho** (convenção coletiva ou acordo coletivo).

HORA DE PRATICAR!



(TRT 2ª Região – 2015) A irredutibilidade salarial não é absoluta, sendo lícita mediante previsão em convenção ou acordo coletivo.

Comentários:

É possível a redução salarial através de convenção ou acordo coletivo. Portanto, a irredutibilidade salarial não é absoluta. Questão correta.

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

Há alguns trabalhadores que possuem **remuneração variável**. Como exemplo, citamos um funcionário de uma loja que recebe por comissão de suas vendas. Em meses com alto volume de vendas, ele recebe muito bem; porém, em um mês de vendas fracas, ele terá uma remuneração bastante reduzida. A Constituição garante, entretanto, que esse trabalhador **nunca receberá uma remuneração inferior ao salário mínimo**.

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

O décimo terceiro salário é o que se conhece por **gratificação natalina**.



IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Esse dispositivo garante aos trabalhadores a percepção de **adicional noturno**. Destaque-se que o valor do adicional noturno não é definido pela Constituição Federal, mas sim pela **legislação infraconstitucional**.

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

A maior parte da população brasileira não possui poupança, dependendo do salário para sobreviver. O salário é, portanto, uma verba de **natureza alimentar**; em razão disso, constitui **crime sua retenção dolosa** por parte do empregador.

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Trata-se de norma de **eficácia limitada**, dependente de lei para produzir todos os seus efeitos. A participação nos lucros é **desvinculada da remuneração** e é uma forma de se estimular a produtividade do trabalhador.

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

O salário-família é um **benefício previdenciário**, sendo devido somente ao **trabalhador de baixa renda**. É pago em cotas, de acordo com o número de dependentes (se o trabalhador possui um dependente, ele recebe uma cota do salário-família; se ele possui dois dependentes, ele recebe duas cotas de salário-família).

Os critérios para o recebimento do salário-família são definidos em **lei formal**. Mais uma vez, estamos diante de uma norma de eficácia limitada.

HORA DE PRATICAR!



(TRT 2ª Região – 2015) O salário-família será pago em virtude do dependente do trabalhador, sem se cogitar da renda por ele auferida, já que se trata de um direito social garantido constitucionalmente.

Comentários:

O salário família somente é devido ao **trabalhador de baixa renda**. Questão errada.

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

A regra é a prestação de trabalho por **até 8 horas diárias** e **44 horas semanais**. Normalmente, isso é feito mediante jornadas de 8 horas de segunda-feira a sexta-feira e de 4 horas no sábado. É possível a **compensação de horários**: um trabalhador que tenha um contrato de trabalho de 44



horas semanais e 8 horas diárias poderá, por exemplo, trabalhar 2 horas a menos em um determinado dia, compensando-as posteriormente.

Cabe destacar que, excepcionalmente, é possível haver **redução da jornada de trabalho**, mediante acordo ou convenção coletiva.

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

O trabalho prestado em turnos ininterruptos de revezamento é aquele em que há alternância de horários; nesse regime de trabalho, os trabalhadores se revezam nos postos de trabalho. Em um determinado dia, trabalha à noite; no outro, pela manhã; no outro, à tarde.

Nesse caso, devido ao grande desgaste para a saúde do trabalhador, a Constituição prevê uma **jornada de seis horas**. Note que esta **poderá, excepcionalmente, ser aumentada**, em caso de negociação coletiva.

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

Atente para a palavra **preferencialmente**. Não há obrigação de concessão desse repouso no domingo: ele pode acontecer em qualquer outro dia da semana.

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

A remuneração do serviço extraordinário é o que se conhece por hora-extra. Note a expressão **"no mínimo"**! Uma questão de concurso que disser que essa remuneração é necessariamente 50% superior à do serviço normal estará errada.

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Esse dispositivo trata do **adicional de férias**. O trabalhador faz jus a férias, recebendo, durante esse período, sua remuneração acrescida de, **no mínimo, 1/3 do salário normal**. Assim, o trabalhador poderá receber um adicional de férias superior a 1/3 do salário.

Note que a Constituição **não dispôs sobre a duração das férias**, deixando essa tarefa para a legislação infraconstitucional.

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

A **licença à gestante** tem **duração de 120 dias**, conforme definido pela Constituição. Durante esse período, a gestante fica licenciada, sem que perca seu emprego e remuneração. Assim, ela mantém seu vínculo de emprego com a empresa e continua a receber sua remuneração. Cabe destacar que a licença à gestante **é também um direito outorgado às servidoras públicas**.

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;



A proteção ao mercado de trabalho da mulher tem como objetivo alcançar a igualdade material. Nesse caso, almeja-se estabelecer a **igualdade de gêneros**. Trata-se de mais uma norma de eficácia limitada.

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

O aviso prévio aplica-se aos contratos de trabalho por tempo indeterminado. É um instituto que tem como objetivo permitir que o trabalhador tenha um tempo para buscar um novo emprego após tomar conhecimento da intenção do empregador de demiti-lo.

O aviso prévio deve ser **proporcional ao tempo de serviço**: quanto maior o tempo de serviço, maior será o prazo do aviso prévio. Deve-se observar, contudo, que o **prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias**.

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

A segurança e a saúde no trabalho são consideradas direitos essenciais dos trabalhadores. A **redução dos riscos inerentes ao trabalho** é, portanto, uma face importante das políticas públicas em matéria trabalhista. Esse dispositivo ampara a edição, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, das chamadas NRs (Normas Regulamentadoras).

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

As atividades penosas, insalubres ou perigosas implicam no pagamento de **adicional de remuneração** aos trabalhadores. Assim, um trabalhador que exerça atividade perigosa (contato permanente com inflamáveis e explosivos) receberá adicional de periculosidade; por sua vez, um trabalhador que exerça atividade insalubre receberá o adicional de insalubridade.

XXIV - aposentadoria;

A aposentadoria é um **benefício previdenciário** assegurado aos trabalhadores. Não é nosso objetivo, nesse momento, discorrer sobre os vários tipos de aposentadoria e os requisitos para sua concessão.

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

A assistência gratuita em creches e pré-escolas é devida aos **filhos e dependentes** do trabalhador, desde o nascimento **até 5 (cinco anos) de idade**. Atente para esse limite de idade!

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

As negociações coletivas de trabalho podem ser de dois tipos: i) **convenções coletivas de trabalho** (celebradas entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores) e; ii) **acordos coletivos de trabalho** (celebrados entre sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas). Destaque-se que as negociações coletivas de trabalho são consideradas **fontes do direito do trabalho**.

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;



Trata-se de dispositivo que visa evitar que as inovações tecnológicas substituam o papel desempenhado pelos trabalhadores, buscando garantir que não haja diminuição do número de postos de trabalho. É uma típica **norma de eficácia limitada**, cuja concretização depende de lei regulamentadora.

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

O seguro contra acidentes de trabalho é um **encargo do empregador**, mas que **não o exime de indenizar o empregado**, quando tiver incorrido em dolo ou culpa. Em outras palavras, mesmo pagando seguro contra acidentes de trabalho, o empregador continua sujeito à indenização caso estes ocorram. Entretanto, é necessário que haja **dolo ou culpa**.

HORA DE PRATICAR!



(FUNPRES-EXE – 2022) O pagamento, pelo empregador, do seguro de acidente de trabalho exclui a sua responsabilidade civil em face de eventual indenização a que o empregado faça jus em razão de acidente laboral.

Comentários:

Mesmo que o empregador pague o seguro de acidentes de trabalho, isso não exclui sua responsabilidade civil de indenização em caso de acidente de trabalho, nos termos do art. 7º, inciso XXVIII, da CF/88. Questão errada.

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Esse inciso precisa ser analisado com atenção. Inicialmente, verifique que, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural, há possibilidade de se requererem **créditos relativos aos últimos cinco anos do contrato de trabalho**. É a chamada prescrição quinquenal.

Entretanto, **desfeito o vínculo laboral**, o **trabalhador terá apenas dois anos para reclamar tais créditos na Justiça**. Nesse caso, entretanto, a cada dia de inércia, perderá um dia de direito. Se entrar com uma ação trabalhista no último dia do prazo de dois anos, só poderá reaver os créditos referentes aos três últimos anos do contrato de trabalho, por exemplo.

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;



XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Esses três dispositivos traduzem obrigações de não discriminação, de **isonomia**. O inciso XXX proíbe que sejam estabelecidas diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão **por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**. O inciso XXXI impede que haja discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do **trabalhador portador de deficiência**. Por último, o inciso XXXII veda a distinção entre **trabalho manual, técnico e intelectual** ou entre os profissionais respectivos.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

“Dissecando-se” esse dispositivo, temos que:

- a) A idade mínima para se trabalhar é aos **dezesseis anos**. Há, entretanto, uma exceção a esse limite mínimo de idade: pode-se trabalhar a **partir dos quatorze anos** de idade, na **condição de aprendiz**.
- b) Os **menores de dezoito anos** jamais poderão exercer **trabalho noturno, perigoso ou insalubre**.

Assim, entre 14 e 16 anos, só pode trabalhar o menor aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, qualquer um pode trabalhar, desde que não seja um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 18 anos, o indivíduo pode exercer qualquer trabalho, inclusive o noturno, perigoso ou insalubre.

HORA DE PRATICAR!



(TRT 2ª Região – 2015) O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, apenas quando for resultado de dolo ou culpa.

Comentários:

É isso mesmo. O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho. Ademais, a indenização somente será devida ao trabalhador quando o empregador incorrer em dolo ou culpa. Questão correta.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a várias empresas, mas que é contratado por um órgão gestor de mão de obra (OGMO). É o caso, por exemplo, dos estivadores e



carregadores que trabalham nos portos. A Constituição Federal de 1988 reconhece a **igualdade de direitos** entre o trabalhador avulso e o trabalhador com vínculo empregatício permanente.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Direitos que
não foram
atribuídos
pela CF/88
aos
domésticos

- Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
- Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
- Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
- Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
- Proteção em face da automação, na forma da lei;
- Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
- Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Os direitos sociais coletivos dos trabalhadores

Em seus arts. 8º a 11, a Constituição enumera vários **direitos coletivos dos trabalhadores**. Que tal lermos esses dispositivos juntos, fazendo os apontamentos necessários para gabaritar as questões de prova a eles referentes?

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A fundação de sindicato **independe de autorização estatal** (nem mesmo a lei poderá fazer tal exigência). Todavia, a fundação de sindicato necessita de **registro em órgão competente**, ou seja, registro na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Destaque-se que é vedada a interferência do Poder Público nos sindicatos (princípio da autonomia sindical).



II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Esse dispositivo consagra o princípio da **unicidade da organização sindical**, que é um limitador da autonomia sindical. Segundo esse princípio, **não pode coexistir mais de um sindicato** da mesma categoria profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores) **dentro de uma idêntica base territorial**, que não poderá ser inferior à área de um Município. Como exemplo, só poderá haver um sindicato de professores no município de Belo Horizonte.

E em caso de existir mais dois sindicatos na mesma base territorial?

Nesse caso, estaremos diante de um conflito, a ser **resolvido pela anterioridade**, ou seja, a categoria será representada pela entidade que primeiro realizou seu registro no órgão competente. Percebe-se, aqui, que o registro do sindicato na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia é um instrumento essencial para que o Estado realize o **controle da unicidade sindical**.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-PE – 2017) Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato.

Comentários:

A criação de sindicato **independe** de autorização do Poder Público. Segundo o art. 8º, I, CF/88, "a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical". Questão errada.

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Destaque-se que o STF, com base no inciso acima, entende que o sindicato pode atuar na defesa de todos os direitos individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa. Exemplo: o Sindicato dos Auditores da Receita Federal poderá atuar na defesa judicial ou administrativa de um único membro acusado de acesso imotivado aos sistemas do órgão.

O STF considera, ainda, que o art. 8º, inciso III, assegura ampla legitimidade ativa aos sindicatos para atuarem como **substitutos processuais** das categorias que representam, na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. Conforme já se sabe, quando se trata de substituição processual, **não há necessidade de prévia autorização** dos trabalhadores.¹

¹ STF. RE nº 193.503/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 12.06.2006.



IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

É fundamental sabermos a diferença entre a contribuição confederativa e a contribuição sindical.

A **contribuição confederativa** tem fundamento no art. 8º, inciso IV, CF/88. Possui **caráter facultativo**, sendo cobrada apenas dos filiados do sindicato. Sabe-se que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, mas aqueles que o fizerem deverão pagar a contribuição confederativa. Não possui natureza jurídica tributária, sendo seu **valor fixado pela assembleia geral**.

Sobre a contribuição confederativa, o STF editou a Súmula Vinculante nº 40:

Súmula Vinculante nº 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

A **contribuição sindical**, por sua vez, tem fundamento no art. 149, CF/88, sendo seu **valor fixado por lei**. Até a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical tinha que ser obrigatoriamente recolhida, o que fazia com que a doutrina entendesse que possuía natureza jurídica tributária.

Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a contribuição sindical passou a ser obrigatoriamente recolhida pelos empregadores **apenas daqueles empregados que assim autorizarem**.² Na prática, portanto, o seu recolhimento passou a ser **facultativo**, o que nos permite afirmar que a contribuição sindical **não possui natureza jurídica tributária**.

Para melhor fixação das duas possíveis contribuições a serem fixadas por sindicato, veja o quadro abaixo:

Contribuição confederativa	Contribuição sindical
• É facultativa; • Fixada pela assembleia geral; • Natureza jurídica não tributária.	• É obrigatoriamente recolhida pelos empregadores daqueles empregados que assim autorizarem; • Fixada em lei; • Natureza jurídica não tributária.

HORA DE PRATICAR!



(Manausprev – 2015) A contribuição confederativa é encargo de caráter tributário, compulsório, que sujeita, além dos filiados, todos os profissionais da categoria.

² Art. 582, CLT.



Comentários:

A contribuição confederativa é exigida apenas dos filiados e, em razão disso, não possui natureza tributária. Questão errada.

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

Trata-se do princípio da **liberdade de inscrição sindical**, segundo o qual os trabalhadores são livres para decidirem se filiar ou se manterem filiados a sindicato. Em outras palavras, a participação em sindicato não é compulsória. Cabe destacar que o art. 8º, V, CF/88 **é corolário** (consequência) **do princípio da liberdade de associação** (5º, XX), segundo o qual *"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado"*.

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

Os sindicatos têm atuação importante nas **negociações coletivas de trabalho** (convenções coletivas e acordos coletivos). Nas convenções coletivas, a negociação se dá entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal; nos acordos coletivos, entre o sindicato de trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. Em todos os casos, percebe-se que **haverá participação do sindicato**.

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

A CF/88 **garante ao aposentado filiado ampla participação no sindicato** da categoria, podendo votar e ser votado. Assim, o aposentado poderá ser eleito dirigente sindical.

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Trata-se da **estabilidade sindical**, que consiste em proteção especial dispensada aos dirigentes eleitos dos trabalhadores. O empregado que se candidatar a cargo de direção ou representação sindical **não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura**. Se eleito (mesmo suplente), **não poderá ser dispensado até um ano depois de findo o mandato**, exceto se cometer falta grave, nos termos da lei.

Perceba que, mesmo após ter sido eleito dirigente ou representante sindical, o empregado **poderá ser dispensado**. No entanto, a dispensa somente poderá ocorrer caso ele cometa **falta grave**.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

A Constituição Federal, para não deixar qualquer margem de dúvida, dispôs que as regras do art.8º também se aplicam aos sindicatos rurais e de colônias de pescadores.



Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

O art. 9º da CF assegura aos trabalhadores o **direito de greve**. **Não se trata de direito absoluto**, uma vez que as necessidades inadiáveis da comunidade deverão ser atendidas e aqueles que abusarem do direito ficarão sujeitos a penas fixadas em lei.

A doutrina majoritária considera que o **direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada** (regidos pela CLT) é **norma de eficácia contida**, pois poderá ser restringido por lei. Recorde-se que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo, para seu exercício, da edição de lei regulamentadora.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-SC – 2015) O direito de greve é um direito social, não dependendo de uma prestação estatal específica para o seu exercício.

Comentários:

Apesar de ser um direito social, o direito de greve não depende de prestação estatal específica para o seu exercício. Questão correta.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Esse dispositivo é, normalmente, cobrado em sua literalidade. Basta saber que os trabalhadores e empregadores têm **direito a participar no colegiado de órgãos públicos** em que seus **interesses profissionais ou previdenciários** sejam objeto de discussão e deliberação. Apenas para ilustrar com um exemplo, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) é um órgão colegiado do qual participam representantes do Governo, dos trabalhadores em atividade, dos empregadores e dos aposentados.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

O objetivo do art. 11 é **melhorar a interlocução entre empregadores e empregados** naquelas empresas com grande número de trabalhadores. Assim, nas empresas com **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes. Esse representante terá a



tarefa (finalidade exclusiva) de promover o entendimento direto entre os empregados e os empregadores.

HORA DE PRATICAR!



(Polícia Rodoviária Federal – 2014) Nas empresas com mais de cem empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

Comentários:

A questão foi no detalhe! Essa regra somente se aplica às empresas com mais de 200 empregados. Questão errada.



DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS

O parágrafo único do art. 7º da Constituição sofreu importantes modificações pela Emenda Constitucional nº 72/2013, que assegurou importantes **direitos trabalhistas aos empregados domésticos**. O objetivo da EC nº 72/2013 foi justamente assegurar **igualdade de direitos trabalhistas** entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaque-se que, mesmo após a referida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Como poucos direitos listados nos incisos do art. 7º da Constituição ficaram “de fora”, ou seja, poucos não **foram atribuídos aos domésticos**, acho interessante listá-los abaixo, para que você não caia em eventuais “pegadinhas” de prova:

Direitos que não foram atribuídos pela CF/88 aos domésticos	• Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; • Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; • Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; • Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; • Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; • Proteção em face da automação, na forma da lei; • Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; • Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; • Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
--	---

Obviamente, alguns desses direitos não foram previstos para o doméstico pelas próprias características do trabalho. Não faria sentido, por exemplo, prever uma “participação nos lucros”, já que não trabalham em uma pessoa jurídica.



HORA DE PRATICAR!



(UEG – 2015) Os empregados domésticos passaram a ter direitos sociais antes previstos apenas para os demais trabalhadores em geral. É o caso do piso salarial nacional, que deve ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

Comentários:

A EC nº 72/2013 *não atribuiu* aos empregados domésticos o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Direitos Sociais

1. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

João mantém vínculo empregatício com a empresa “Projetos & Cia” e, atualmente, recebe salário no valor de R\$ 2.000,00. Segundo a Constituição Federal, o pagamento de seu décimo terceiro salário deve ser baseado

- a) em valor estipulado pelo estatuto da empresa ou fixado em convenção coletiva.
- b) no salário-mínimo federal.
- c) na alíquota dos encargos previdenciários devidos.
- d) no salário-mínimo da sua categoria profissional.
- e) em sua remuneração integral.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. A CF/88 incluiu no rol de direitos sociais destinados aos trabalhadores o décimo terceiro salário com base na **remuneração integral** ou no valor da aposentadoria.

CF/88

Art. 7º

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Demais alternativas incorretas, pois estão em desacordo com a CF/88, conforme já explicado.

2. FCC - DP AM/DPE AM/2021

Dentre os direitos do trabalhador, cujo texto constitucional vigente admite disposição diversa por meio de acordo ou convenção coletiva, estão

- a) a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais e o recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço.
- b) a irredutibilidade do salário e a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.



- c) o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
- d) o gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o salário normal e o décimo terceiro salário com base na remuneração integral.
- e) o adicional de insalubridade, periculosidade e tempo de serviço, e o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. De forma excepcional, a CF/88 autoriza disposições diversas referentes a direitos sociais trabalhistas **a partir da realização de acordo ou convenção coletiva**, como podemos observar em relação ao direito da irredutibilidade do salário assim como da possibilidade da jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

CF/88

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

Demais alternativas incorretas, pois estão em desacordo com a CF/88, conforme já explicado

3. FCC - DP SC/DPE SC/2021

A Constituição Federal de 1988 prevê os direitos das mulheres em diversos momentos específicos, destacando-se o direito

- a) a ser abordada por profissional do sexo feminino, no capítulo da Segurança Pública da Constituição Federal.
- b) a participar das eleições em quantidade superior a 30% dos candidatos, no capítulo sobre Partidos Políticos da Constituição Federal.
- c) à proteção especial das mulheres idosas, no capítulo da Proteção à Família da Constituição Federal.
- d) de obter o título de domínio ou de concessão de uso, no capítulo da Política Urbana da Constituição Federal.
- e) a integrar o quadro diretivo dos sindicatos e confederações, no capítulo sobre Direitos Sociais da Constituição Federal.



Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Conforme o §1º do art. 183 da CF/88, que estabelece a **igualdade de direitos ao homem e à mulher** para obtenção do título de domínio ou de concessão de uso:

CF/88:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

A Constituição estabelece tratamento especial às mulheres em outras situações, a fim de assegurar a igualdade de direitos e obrigações entre os sexos, nos termos da Constituição (art. 5º, I), como por exemplo, a proteção do trabalho da mulher (art. 7º, XX), e a aposentadoria antecipada das mulheres por tempo de serviço público (art. 40, § 1º, III), aposentadoria pelo regime geral de Previdência (art. 201, § 7º), dentre outros:

CF/88:

Art. 5º

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Art. 40

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo; (Redação da EC 103/2019)

Art. 201

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições;

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; (Redação da EC 103/2019)



II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação da EC 103/2019)

Demais alternativas incorretas, pois não estão previstas na CF/88.

4. FCC - Ana Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Lei ordinária federal autoriza que o trabalho do preso seja remunerado com observância de um patamar mínimo de três quartos do salário mínimo, impondo paralelamente ao Estado deveres de prestação material em relação ao interno, a fim de garantir o atendimento de todas as suas carências básicas, e concedendo ao preso o benefício da remição da pena, na proporção de um dia de redução da sanção criminal para cada três dias de trabalho. À luz da disciplina constitucional pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referida previsão legal é

- a) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, ao dispor sobre matéria sujeita à lei complementar, embora não haja inconstitucionalidade sob o ponto de vista material no tratamento diferenciado entre a remuneração do trabalho do preso e a dos trabalhadores urbanos e rurais em geral.
- b) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto material, por violar o princípio da igualdade, ao estabelecer tratamento diferenciado entre a remuneração do trabalho do preso e a dos trabalhadores urbanos e rurais em geral.
- c) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto material, uma vez que viola a norma que assegura a todos os trabalhadores salário mínimo fixado em lei, bem como a que veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
- d) compatível com a Constituição Federal, sob os aspectos formal e material.
- e) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, ao invadir a competência suplementar dos Estados-membros em matéria de competência legislativa concorrente, embora não haja inconstitucionalidade sob o ponto de vista material no tratamento diferenciado entre a remuneração do trabalho do preso e a dos trabalhadores urbanos e rurais em geral.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Conforme entendimento firmado pelo Supremo em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). A lei é constitucional sob o ponto de vista formal, visto que a União é legitimada privativa para dispor sobre Direito Penal e Processual Penal (art. 22, I, CF). É constitucional sob o **ponto de vista material**, tendo a vista a possibilidade de recebimento de salário correspondente a 3/4 do salário mínimo, visto que o preso recebe outros benefícios do Estado para sua manutenção e subsistência, além do benefício de remissão da pena:

"1. O trabalho do preso, cuja remuneração é fixada em três quartos do salário mínimo o patamar base de remuneração do trabalho do preso (artigo 29, caput, da Lei de Execução Penal) deve ser analisada não apenas



sob a ótica da regra do salário mínimo (artigo 7º, IV, da CRFB), mas também de outros vetores constitucionais, como a busca do pleno emprego (artigo 170, VIII, da CRFB) e a individualização da pena na fase de execução (artigo 5º, XLVI, da CRFB). (...) 9. O salário mínimo, na dicção do artigo 7º, IV, da Constituição, visa satisfazer as necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família “com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”, ao passo que o preso, conforme previsão legal, já deve ter atendidas pelo Estado boa parte das necessidades vitais básicas que o salário mínimo objetiva atender, tais como educação (artigos 17 e seguintes da LEP), alojamento (artigo 88 da LEP), saúde (artigo 14 da LEP), alimentação, vestuário e higiene (artigo 12 da LEP)” (ADPF 336/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 1/3/2021)

Seguem comentários das demais alternativas:

A **alternativa A** está incorreta. Compatível com a Constituição do ponto de vista formal, pois não se exige lei complementar, basta lei ordinária. O preso trabalhador não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não caracterizando relação de emprego ou vínculo estatutário e que, justamente por essa razão, não tem direito a férias, 13º salário, entre outros direitos garantidos aos trabalhadores rurais e urbanos ou aos servidores públicos, conforme entendimento do Supremo..

A **alternativa B** está incorreta. Não é incompatível sob o aspecto material, conforme decisão do STF.

A **alternativa C** está incorreta. Não é incompatível sob o aspecto material, conforme decisão do STF.

A **alternativa E** está incorreta. Trata-se de competência legislativa privativa da União, portanto não é incompatível com a Constituição sob o aspecto formal.

5. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

A Constituição Federal assegura tanto a trabalhadores urbanos e rurais como a trabalhadores domésticos e servidores ocupantes de cargos públicos os direitos a

- a) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
- b) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal e remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
- c) proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
- d) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, e remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
- e) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.



Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho se trata de direito social não estendido aos servidores públicos, por não estar previsto no rol do art. 39, § 3º da CF. No tocante à redução de riscos inerentes ao trabalho, não se aplica aos empregados domésticos (rol do art. 7º, parágrafo único).

CF/88:

Art. 7º

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. É hipótese de direito social aplicável aos servidores públicos, conforme o art. 39, § 3º e aos empregados domésticos conforme art. 7º XVII.

CF/88:

Art. 7º

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal;

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.



Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A **alternativa C** está incorreta. Pela literalidade do texto constitucional, não se tratam de direitos sociais estendidos aos servidores públicos, por não estar previsto no rol do art. 39, § 3º da CF. Vejamos:

CF/88:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Art. 7º

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

A **alternativa D** está incorreta.

- adicional de remuneração para as atividades penosas = aplica-se para os servidores públicos, mas não para empregados domésticos.
- remuneração do trabalho noturno superior à do diurno = aplica-se somente ao servidor público.

CF/88:



Art. 7º

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A **alternativa E** está incorreta.. O aviso prévio não se aplica aos servidores públicos, por serem estes detentores de estabilidade. Vejamos o texto da constituição:

CF/88:

Art. 7º

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 (trinta) dias, nos termos da lei;

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.



6. FCC - AASDH (Pref Recife)/Pref Recife/Assistente Social/2022

A Constituição Federal de 1988 imprime novos direitos sociais que

- a) possuem caráter redistributivo, buscam promover a igualdade de acesso a bens socialmente produzidos, a fim de restaurar o equilíbrio para a coesão social.
- b) correspondem ao direito à vida, liberdade de pensamento e fé, o direito de ir e vir, à liberdade de imprensa e à igualdade perante a lei.
- c) só podem ser concretizados a partir da definição de um estatuto legal que tenha correspondência com a posição dos Jusuaturalistas e que tenha consonância com o campo dos direitos civis.
- d) dependem de uma mudança radical na sociedade emanada da lógica econômica vinculada ao fim do capitalismo. Sem essa transição, não se conquistam os direitos sociais.
- e) estão vinculados aos acordos expressos no arcabouço legal, uma vez que nem sempre a ampliação dos direitos sociais dependeu de disputas entre projetos políticos diferentes.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Segundo o professor Uadi Bulos, os direitos sociais são definidos como **prestações positivas** por parte do Poder Público que buscam assegurar condições essenciais para a igualdade sobretudo daqueles menos favorecidos:

Direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real. Funcionam como lídimas prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas de cunho constitucional, cuja observância é obrigatória pelos Poderes Públicos. (Uadi Lammêgo Bulos, Curso de Direito Constitucional, 2014, p. 809).

Logo, podemos afirmar que os direitos sociais possuem caráter redistributivo, uma vez que buscam promover ações a serem promovidas pelo Estado, que se revertam em ganhos coletivos, de forma prioritária a redução de desigualdades sociais

A **alternativa B** está incorreta. Os direitos sociais em espécie fazem parte do art. 6º, da CF/88, sendo os mesmos relacionados a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância assim como a assistência aos desamparados.

CF/88

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.



A **alternativa C** está incorreta. Os direitos sociais são efetivados a partir da realização de políticas públicas (ações positivas) que busquem a redução das desigualdades sociais, por meio de uma atenção prioritária a todos aqueles considerados como menos favorecidos. O que não depende da existência de um estatuto para tal fim.

Importante ainda observar que os direitos de segunda geração são conhecidos como direitos de igualdade material, ou seja, em abrangência coletiva, tais como direitos econômicos, sociais e culturais que devem ser prestados pelo Estado através de políticas de justiça distributiva. Abrangem o direito à saúde, trabalho, educação, lazer, repouso, habitação, saneamento, greve, livre associação sindical, etc. Assim, requerem por parte do Estado uma atuação positiva (prestações positivas).

A **alternativa D** está incorreta.: Na verdade a efetivação dos direitos sociais é materializada a partir da realização de ações positivas por parte do Estado, por meio de políticas públicas inclusivas, assistenciais, etc., se tratando o mesmo do principal agente indutor de tais mudanças.

A **alternativa E** está incorreta.: Segundo as explicações anteriores, a realização de iniciativas destinadas ao cumprimento do atendimento aos direitos sociais se trata de mandamento fundamental constitucional, se tratando de norma de eficácia plena e não dependente de qualquer legislação ou outro instrumento infraconstitucional.

7. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações sobre as normas constitucionais de proteção ao trabalho de adolescentes:

- () É vedado o trabalho perigoso ou insalubre a pessoas menores de dezoito anos.
- () É permitido o trabalho noturno a adolescentes que possuam entre dezesseis e dezoito anos.
- () É permitido o trabalho insalubre a adolescentes menores de dezesseis anos na condição de aprendiz.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V.
- b) F – V – F.
- c) V – F – V.
- d) V – F – F.
- e) V – V – F.

Comentários

(Verdadeiro) É vedado o trabalho perigoso ou insalubre a pessoas menores de dezoito anos.



A CF/88 **veda o trabalho noturno**, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos de idade e a qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos.

CF/88

Art. 7º

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Em síntese conforme a literalidade da CF/88 aos trabalhadores:

Maiores de 18 anos: Podem exercer qualquer trabalho.

Menores de 18 anos e maiores de 16 anos: Vedação ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Menores de 16 anos e maiores de 14 anos: Somente o trabalho como aprendiz

Menores de 14 anos: Vedação a qualquer trabalho.

(Falso) É permitido o trabalho noturno a adolescentes que possuam **entre dezesseis e dezoito anos**.

Conforme o comentário anterior, é vedado o trabalho noturno a adolescentes que possuam entre dezesseis e dezoito anos.

(Falso) É permitido o trabalho insalubre a adolescentes **menores de dezesseis anos** na condição de aprendiz.

Conforme a CF/88, os menores de dezesseis anos e maiores de quatorze anos, em situação excepcional, poderão atuar como aprendizes, porém desde que em atividades não consideradas como trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8. FCC - Ass Soc (TJ SC)/TJ SC/2021

De acordo com a Constituição Federal de 1988, “todos são iguais perante a lei [...]”. No segundo capítulo da Constituição estão dispostos os direitos sociais que versam pela garantia de proteção e garantias dadas pelo estado de direito. Nesse sentido, VETA-SE:

- a) Voto do trabalhador filiado aposentado e votação nas organizações sindicais nas três esferas.
- b) Fixação, em assembleia, da contribuição a ser descontada em folha para o custeio do sistema confederativo sindical.
- c) Participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho nas três esferas de governo.
- d) Criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau de representatividade.
- e) Criação de mais de uma associação sindical em qualquer categoria profissional ou econômica.



Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Em razão do princípio da unicidade sindical territorial, previsto no art. 8º, II, da Constituição:

CF/88:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse princípio é **a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical**. A esse respeito, cabe registrar que a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a qual consignou expressamente o Princípio da Liberdade Sindical, não foi ratificada pelo Brasil, em razão do referido princípio da unicidade, elevado à categoria constitucional. A referida Convenção estabelece em seu artigo 2º, que:

Art. 2º Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem autorização prévia, de constituírem organizações da sua escolha, assim como o de se filiarem nessas organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos destas últimas.

Demais incorretas, pois representam direitos assegurados pela CF/88, no art. 8º, incisos II, IV, VI e VII.

9. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

Um empregado que registrou candidatura a cargo de direção de sindicato representativo da categoria no âmbito estadual foi eleito para um mandato de dois anos, que exerceu integralmente até o fim. Nos termos da Constituição Federal, a dispensa do empregado é vedada a partir do

- a) registro da candidatura e até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- b) primeiro dia do mandato e até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- c) registro da candidatura e até três anos após o fim do mandato.
- d) registro da candidatura e até dois anos após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- e) primeiro dia do mandato e até três anos após o fim do mandato.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. O direito à estabilidade sindical é materializado pelo inciso VIII do art. 8º da CF/88, sendo **vedada expressamente** a possibilidade de dispensa do empregado



sindicalizado, desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, caso seja eleito, mesmo na condição de suplente, **até um ano após o final do mandato**, exceto na hipótese do mesmo cometer falta grave nos termos da lei.

CF/88

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Demais alternativas em **desacordo com a CF/88**.

10. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Edineia, trabalhadora urbana, foi dispensada sem justa causa de seu emprego e entende que possui créditos resultantes dessa relação de trabalho. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, Edineia tem direito de propor ação, em face de seu ex-empregador,

- a) com prazo prescricional de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
- b) com prazo prescricional de dez anos, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.
- c) a qualquer tempo, uma vez que o direito ao trabalho é um direito fundamental e, portanto, imprescritível.
- d) com prazo prescricional de dez anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
- e) com prazo prescricional de cinco anos, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

Comentários:

Edineia poderá propor ação com **prazo prescricional de cinco anos**, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Tal direito é conferido aos trabalhadores urbanos e rurais no art. 7º, XXIX, da Carta Magna. O gabarito é a letra A.

11. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Considere:

- I. Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário.
- II. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- III. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
- IV. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei.

Em conformidade com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, aqueles contidos em

- a) III e IV, apenas.
- b) I,II,III eIV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.



Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. É direito dos trabalhadores o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário (art. 7º, II, CF).

A **segunda assertiva** está correta. Trata-se de direito previsto no art. 7º, VI, da Constituição. É direito social dos trabalhadores a irredutibilidade do salário, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho.

A **terceira assertiva** está correta. O direito ao gozo de férias remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal está previsto no art. 7º, XVII, da Carta Magna.

A **quarta assertiva** está errada. O aviso prévio é de, **no mínimo**, trinta dias, nos termos da lei (art. 7º, XXI, CF).

O gabarito é a letra E.

12. (FCC / SEMEF Manaus – 2019) Depois de um longo período de desemprego, José da Silva foi contratado pela empresa Lar Doce Lar Ltda. para trabalhar como vendedor em uma loja de materiais de construção. Dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, José da Silva fará jus

- a) à participação nos lucros, ou resultados, vinculada à sua remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
- b) à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e oito semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
- c) ao seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
- d) à assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas.
- e) ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta e cinco dias, nos termos da lei.

Comentários:

Letra A: errada. É direito dos trabalhadores a participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7º, XI, CF).

Letra B: errada. Os trabalhadores têm direito à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e **quarenta e quatro semanais**, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 7º, XIII, CF).

Letra C: correta. É o que determina o art. 7º, XXVIII, da CF/88.

Letra D: errada. Os trabalhadores têm assegurado o direito à assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até **5 (cinco) anos de idade** em creches e pré-escolas (art. 7º, XXV, CF).



Letra E: errada. A Carta Magna assegura aos trabalhadores o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de **trinta dias**, nos termos da lei (art. 7º, XXI, CF).

O gabarito é a letra C.

13. (FCC / MPE-PE – 2018) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, assegurado na Constituição Federal, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,

- a) a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em sessenta por cento à do normal.
- b) a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção coletiva ou acordo individual de trabalho.
- c) a jornada de quatro horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- d) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- e) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, quando averiguado o dolo ou a culpa do empregador.

Comentários:

Letra A: errada. É direito dos trabalhadores a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em **cinquenta** por cento à do normal (art. 7º, XVI, CF).

Letra B: errada. Os trabalhadores têm direito à irredutibilidade do salário, **salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo** (art. 7º, VI, CF).

Letra C: errada. É direito dos trabalhadores a jornada de **seis horas** para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva (art. 7º, XIV, CF).

Letra D: correta. Trata-se de direito assegurado no art. 7º, XXXII, da Constituição.

Letra E: errada. Os trabalhadores têm direito ao seguro contra acidentes de trabalho, **a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa** (art. 7º, XXVIII, CF).

O gabarito é a letra D.

14. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Em sede de ação de alimentos ajuizada pelos filhos em face do pai, a pensão alimentícia respectiva é fixada em 3 salários mínimos para cada um, por decisão de primeira, confirmada em segunda instância. Por discordar da fixação do valor de modo atrelado ao salário-mínimo, o pai deixa de efetuar o pagamento, por meses consecutivos, o que enseja o requerimento e consequente decretação de prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentícia. Nesse caso, à luz dos elementos fornecidos e consideradas a disciplina constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes:

- a) a fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, embora seja lícita a decretação da prisão pelo



inadimplemento de obrigação alimentar, por se tratar de hipótese de prisão civil expressamente admitida pela Constituição.

b) tanto a fixação da pensão alimentícia quanto a decretação da prisão pelo respectivo inadimplemento são legítimas, não havendo que se falar em coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

c) a fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, razão pela qual é justificada a recusa ao pagamento e, consequentemente, ilícita a decretação da prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentar, cabendo ao pai impetrar habeas corpus em face da decisão que a determinou.

d) apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude de tratado internacional em matéria de direitos humanos do qual a República Federativa do Brasil é signatária, cabendo ao pai impetrar habeas corpus em face da decisão que a determinou.

e) apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, conforme súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao pai ajuizar reclamação perante aquela Corte pelo seu descumprimento.

Comentários:

Há 2 (dois) pontos a serem examinados nessa questão:

1) No ordenamento jurídico brasileiro, apenas se admite uma hipótese de prisão civil por dívida: no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia. Logo, é legítima a decretação da prisão do devedor de alimentos.

2) Como regra geral, é vedada a vinculação do salário mínimo a qualquer finalidade (art. 7º, IV). Entretanto, no RE nº 842.157, o STF fixou a tese de que é possível a utilização do salário mínimo na fixação e na correção das obrigações alimentícias.

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra B.

15. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Ao disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos de determinado Estado, a lei estadual respectiva, editada sob a vigência da Constituição brasileira de 1988, estabeleceu, para a servidora pública que viesse a obter a guarda de criança em sede de processo judicial de adoção, direito à licença maternidade de 60 dias, prorrogável uma vez por prazos variáveis conforme a idade da criança adotada, até o máximo de 45 dias. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a disciplina criada pela lei estadual em questão é:

a) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

b) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo



os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de reclamação, perante o STF, por descumprimento de súmula vinculante aplicável ao caso.

c) legítima apenas no que se refere à possibilidade de estabelecimento de prazos de prorrogação variáveis conforme a idade da criança adotada, cabendo, no mais, ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

d) legítima apenas no que se refere à possibilidade de estabelecimento de prazos de prorrogação variáveis conforme a idade da criança adotada, cabendo, no mais, ser objeto de reclamação perante o STF, por descumprimento de súmula vinculante aplicável ao caso.

e) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, não cabendo, no entanto, ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF.

Comentários:

No RE nº 778.889/PE, o STF fixou a tese de que **os prazos da licença-gestante não podem ser superiores aos prazos da licença-adotante**, inclusive no que diz respeito às prorrogações. Assim, se uma lei concede 120 dias de licença à gestante, deverão ser concedidos também 120 dias de licença à adotante.

Na situação apresentada, a lei estadual é ilegítima, podendo sua constitucionalidade ser aferida pelo STF mediante ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade).

O gabarito é a letra A.

16. (FCC / TST – 2017) Lei ordinária federal que disponha sobre as condições para concessão de seguro-desemprego aos empregados domésticos, em caso de desemprego involuntário, será:

a) incompatível com a Constituição Federal, que não assegura aos empregados domésticos direito ao seguro-desemprego.

b) incompatível com a Constituição Federal, por cuidar de matéria que não se insere dentre as competências legislativas privativas da União.

c) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre matéria reservada à lei complementar.

d) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre direito que é assegurado aos empregados domésticos independentemente de regulamentação legal.

e) compatível com a Constituição Federal.

Comentários:

O seguro-desemprego é um direito social conferido aos empregados domésticos. Com base no art. 7º, parágrafo único, CF/88, pode-se dizer essa é uma **norma de eficácia limitada**.

Logo, a lei federal que dispõe sobre as condições para a concessão de seguro-desemprego **é compatível** com a Constituição Federal.

O gabarito é a letra E.



17. (FCC / TST – 2017) Servidores públicos ocupantes de cargos efetivos em órgão legislativo de determinado Estado, reunidos em praça pública para se manifestarem contra a falta de ética na política, deliberaram constituir um sindicato, bem como promover uma paralisação de suas atividades, tão logo organizados em associação sindical. Nos termos da Constituição Federal, referidos servidores públicos

- a) não poderiam estar reunidos para a manifestação, sem autorização prévia, mas estão autorizados a constituir sindicato e a realizar greve.
- b) não poderiam estar reunidos para a manifestação, sem autorização prévia, nem estão autorizados a constituir sindicato, mas sim a realizar greve.
- c) poderiam estar reunidos para a manifestação, independentemente de autorização, desde que pacífica e mediante aviso prévio à autoridade competente, mas não estão autorizados a constituir sindicato, nem a realizar greve.
- d) poderiam estar reunidos para a manifestação, independentemente de autorização ou aviso prévio à autoridade competente, desde que pacífica, mas não estão autorizados a constituir sindicato, nem a realizar greve.
- e) poderiam estar reunidos para a manifestação, independentemente de autorização, desde que pacífica e mediante aviso prévio à autoridade competente, assim como estão autorizados a constituir sindicato e, observados os termos e limites definidos em lei, a realizar greve.

Comentários:

Há vários pontos que podem ser analisados nesse enunciado:

- a) O direito de reunião é exercido para fins pacíficos, sem armas, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, exigindo-se o prévio aviso à autoridade competente.
- b) A criação de sindicatos **independe de autorização** do Poder Público.
- c) É **assegurado o direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

O gabarito é a letra E.

18. (FCC / TRE-SP – 2017) Os direitos ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal e à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, são todos assegurados, na Constituição Federal, aos

- a) trabalhadores urbanos e rurais, mas não aos domésticos, nem aos servidores ocupantes de cargo público.
- b) trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos domésticos e aos servidores ocupantes de cargo público.
- c) trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos domésticos, mas não aos servidores ocupantes de cargo público.
- d) trabalhadores domésticos, mas não aos urbanos e rurais, nem aos servidores ocupantes de cargo público.
- e) servidores ocupantes de cargo público, mas não aos trabalhadores urbanos e rurais, nem aos domésticos.



Comentários:

A Constituição assegura vários direitos aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, CF) e estende alguns deles aos trabalhadores domésticos (art. 7º, parágrafo único, CF) e aos servidores públicos (art. 39, § 3º, CF). É o caso dos três direitos mencionados – décimo terceiro salário, adicional por serviço extraordinário e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O gabarito é a letra B.

19. (FCC / TST – 2017) Empregado de certa empresa privada foi eleito membro suplente de diretoria de sindicato de sua categoria, tendo sido demitido de seu emprego quatro meses após o término do mandato sindical, sem que tenha cometido qualquer falta. A demissão desse empregado mostra-se

- a) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado desde a posse em cargo de direção ou representação sindical, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- b) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, na situação retratada, desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- c) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, na situação retratada, desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até seis meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- d) compatível com a Constituição Federal, que permite a dispensa do empregado sindicalizado eleito membro titular ou suplente de diretoria de sindicato ou de entidade de representação sindical, na situação retratada.
- e) compatível com a Constituição Federal, que não garante estabilidade no emprego àquele que tenha sido eleito membro suplente de diretoria de sindicato ou de entidade de representação sindical.

Comentários:

Segundo o art. 8º, VIII, CF/88, *“é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”*.

O gabarito é a letra B.

20. (FCC / TRE-SP – 2017) Seria incompatível com a Constituição Federal a constituição de associação sindical

- a) por servidores públicos civis.
- b) em base territorial compreendendo a área de dois Municípios.
- c) que outorgasse a aposentados filiados o direito de votarem e de serem votados.
- d) cuja Assembleia Geral fixasse contribuição, exigível de seus filiados, para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.
- e) que estabelecesse a filiação automática de trabalhadores da categoria que representa, quando de sua contratação por empresa sediada em sua base territorial.



Comentários:

Letra A: errada. A Carta Magna permite que os **servidores públicos civis** constituam associações sindicais e exerçam o direito de greve.

Letra B: errada. O art. 8º, II, da CF/88, veda a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, **na mesma base territorial**, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, **não podendo ser inferior à área de um Município**. Nada obsta, portanto, que o sindicato tenha base territorial que compreenda dois Municípios.

Letra C: errada. Trata-se de previsão compatível com o art. 8º, VII, da Constituição, que garante ao aposentado filiado o **direito de votar e ser votado** nas organizações sindicais.

Letra D: errada. A Carta Magna determina que a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei (art. 8º, IV, CF).

Letra E: correta. Essa previsão seria incompatível com a **liberdade de inscrição** sindical, garantida no art. 8º, V, da Constituição. Segundo esse dispositivo, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

O gabarito é a letra E.

21. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Átila é um trabalhador rural que desenvolve suas atividades em turnos ininterruptos de revezamento. Sua esposa, Domitila, que é professora em uma escola particular, acaba de dar à luz ao primeiro filho do casal. De acordo com a Constituição Federal, Átila tem direito à

- a) jornada de seis horas, não podendo ser alterada por negociação coletiva, e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.
- b) jornada de seis horas, salvo negociação coletiva e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
- c) duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, salvo negociação coletiva, e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
- d) duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.
- e) jornada de seis horas, salvo negociação coletiva, e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.

Comentários:

A Carta Magna trata do regime de turnos ininterruptos de revezamento em seu art. 7º, inciso XIV. Para esse regime, exige a **jornada de seis horas, salvo negociação coletiva**.

A licença à gestante, a que Domitila faz jus, está prevista no inciso XVIII do art. 7º da CF. Sua duração é de **cento e vinte dias**, sem prejuízo do emprego e do salário.



O gabarito é a letra B.

22. (FCC / SEGEF-MA – 2016) Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos garantem a participação da sociedade no governo, os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo [...]. Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos.

À vista disso, “os direitos sociais” se fundamentam nos princípios

- a) da igualdade e justiça social.
- b) do autogoverno e da cidadania ativa.
- c) da liberdade de ir e vir e da representação política.
- d) da autonomia política e da liberdade.
- e) da democracia da maioria e da vontade popular.

Comentários:

Os direitos sociais têm como valor-fonte a ideia de igualdade e de justiça social. Implicam em uma atuação positiva do Estado, por meio da oferta de bens e serviços aos cidadãos, na execução de políticas públicas. O gabarito é a letra A.

23. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Danúbia pretende se candidatar à vaga de trabalho exercido em turno ininterrupto de revezamento na empresa Y. Com dúvidas a respeito da jornada de trabalho, consultou a Constituição Federal de 1988. Neste caso, Danúbia

- a) encontrou dispositivo constitucional, dentre os Direitos Sociais, prevendo jornada de oito horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, sendo vedada a negociação coletiva nesta hipótese.
- b) não encontrou dispositivo constitucional, uma vez que o referido trabalho não possui jornada regulamentada na Constituição Federal, estando somente disciplinada na Consolidação das Leis do Trabalho.
- c) não encontrou dispositivo constitucional, uma vez que o referido trabalho não possui jornada regulamentada na Constituição Federal de 1988, estando somente disciplinada na Consolidação das Leis do Trabalho e em lei específica.
- d) encontrou dispositivo constitucional, dentre os Direitos Sociais, prevendo jornada de sete horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, sendo vedada a negociação coletiva nesta hipótese.
- e) encontrou dispositivo constitucional, dentre os Direitos Sociais, prevendo jornada de seis horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva.

Comentários:



A Carta Magna fixa a jornada de **seis horas** para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, **salvo negociação coletiva** (art. 7º, XIV, CF). O gabarito é a letra E.

24. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Matias, empregado da fazenda X, foi eleito suplente de cargo de direção no sindicato rural Y. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal,

- a) é vedada a sua dispensa a partir da sua posse até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- b) Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical não abrange sindicatos rurais.
- c) Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical não abrange eleitos como suplentes.
- d) é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, podendo ser dispensado imediatamente após o término do referido mandato.
- e) é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Comentários:

A Constituição veda a dispensa do empregado sindicalizado **a partir do registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, **até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei** (art. 8º, VIII, CF). O gabarito é a letra E.

25. (FCC / DPE-BA – 2016) A respeito dos direitos sociais:

- a) O direito à moradia encontra-se consagrado no caput do artigo 6º da Constituição Federal de 1988 desde o seu texto original.
- b) A localização “topográfica” dos direitos sociais no texto da Constituição Federal reforça a tese de que os mesmos não se tratam de direitos fundamentais.
- c) Muito embora a doutrina sustente a tese do “direito ao mínimo existencial”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rejeita o seu acolhimento, amparada, sobretudo, no princípio da separação dos poderes.
- d) O caput do art. 6º da Constituição Federal elenca rol taxativo dos direitos sociais consagrados pelo texto constitucional.
- e) A Constituição Federal consagra expressamente o direito à educação como direito público subjetivo.

Comentários:

Letra A: errada. A moradia foi inserida na CF/88 pela Emenda Constitucional nº 26/2000.

Letra B: errada. Os direitos sociais são uma espécie de direitos fundamentais.

Letra C: errada. O STF reconhece a aplicação da tese do “mínimo existencial”.

Letra D: errada. Os direitos sociais do art. 6º, CF/88, formam um rol meramente exemplificativo, não exaustivo.



Letra E: correta. A educação é um direito social expressamente consagrado pelo texto constitucional.

O gabarito é a letra E.

26. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho

- a) está previsto na Constituição Federal de forma implícita.
- b) não está previsto na Constituição Federal, expressa ou implicitamente.
- c) está previsto expressamente na Constituição Federal no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos.
- d) está previsto expressamente na Constituição Federal no capítulo dos direitos sociais.
- e) está previsto expressamente na Constituição Federal no capítulo pertinente ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho é direito social previsto no art. 7º, XXVI, da CF. O gabarito é a letra D.

27. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos trabalhadores, EXCETO:

- a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
- b) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.
- c) Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
- d) Participação nos lucros ou resultados da empresa, vinculada à remuneração, nos termos da lei.
- e) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Comentários:

Letra A: correta. Trata-se de direito previsto no inciso I do art. 7º da Constituição.

Letra B: correta. Esse direito está previsto no inciso XII do art. 7º da CF/88.

Letra C: correta. O seguro contra acidentes de trabalho está previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição.

Letra D: incorreta. A Carta Magna prevê como direito dos trabalhadores a participação nos lucros ou resultados da empresa **desvinculada** da remuneração, nos termos da lei (art. 7º, XI, CF).

Letra E: correta. É o que prevê a Carta Magna no art. 7º, XIII, da Constituição.

O gabarito é a letra D.



28. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Acerca dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, é correto afirmar:

- a) A remuneração do serviço extraordinário será sempre superior em cinquenta por cento à do normal.
- b) O salário-família é direito apenas do trabalhador considerado de baixa renda, nos termos definidos em lei.
- c) É assegurada ao empregado a participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração e à participação na gestão da empresa.
- d) Para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será sempre de seis horas.
- e) É assegurada a eleição, em todas as empresas, de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

Comentários:

Letra A: errada. A remuneração do serviço extraordinário é, **no mínimo**, superior em cinquenta por cento à do normal (art. 7º, XVI, CF).

Letra B: correta. É o que determina o art. 7º, XII, da Carta Magna.

Letra C: errada. A Carta Magna assegura aos trabalhadores o direito à participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, **excepcionalmente, participação na gestão da empresa**, conforme definido em lei (art. 7º, XI, CF).

Letra D: errada. A Carta Magna permite que seja fixada outra jornada de trabalho, por meio de convenção coletiva (art. 7º, XIV, CF).

Letra E: errada. A eleição desse representante dos empregados é assegurada nas empresas com mais de **duzentos empregados** (art. 11, CF).

O gabarito é a letra B.

29. (FCC / TRT 14ª Região – 2016) No tocante à associação sindical, considere:

I – A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

II – É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

III – O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

IV – Para empresas com cento e cinquenta empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I, II e IV.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.



- d) II e III.
- e) I, III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. A lei **não pode** exigir autorização estatal para a fundação de sindicato.

A **segunda assertiva** está correta. Pelo princípio da unicidade sindical, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. A menor base territorial possível será a de um Município.

A **terceira assertiva** está correta. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

A **quarta assertiva** está errada. Nas empresas com mais de **200 empregados** é que se assegura a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

O gabarito é a letra D.

30. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) A respeito do direito ao trabalho, considere:

- I. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
- II. Pessoas a partir de dezesseis anos podem ser contratadas para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres.
- III. Nas empresas de mais de duzentos empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
- IV. Pessoas a partir de doze anos podem trabalhar na condição de aprendiz.

Está correto o que consta em:

- a) III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I e III, apenas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

A **segunda assertiva** está errada. Trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres são permitidos somente para pessoas maiores de 18 anos.



A **terceira assertiva** está correta. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregados (art. 11, CF/88).

A **quarta assertiva** está errada. É possível que uma pessoa comece a trabalhar **a partir dos 14 anos**, na condição de menor aprendiz.

O gabarito é a letra A.

31. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) Sobre os direitos sociais na Constituição Federal brasileira, considere:

- I. O piso salarial garantido é aquele proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- II. A irredutibilidade do salário é garantia absoluta dos trabalhadores urbanos e rurais.
- III. A garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, não alcança aqueles que percebem remuneração variável.
- IV. O prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I e II.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. É garantido aos trabalhadores piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, V, CF/88).

A **segunda assertiva** está errada. A irredutibilidade do salário pode ser flexibilizada mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho (art. 7º, IV, CF/88).

A **terceira assertiva** está errada. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo também alcança aqueles que percebem remuneração variável (art. 7º, VII, CF/88).

A **quarta assertiva** está correta. É garantido aos trabalhadores ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

O gabarito é a letra A.

32. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) Sobre a categoria dos trabalhadores domésticos, em face dos direitos sociais do trabalho decorrentes do sistema da Constituição Federal brasileira considere:



I. Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades são assegurados todos os direitos sociais.

II. Têm direito à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.

III. É assegurada a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

IV. É assegurada a proibição de trabalho noturno, a menores de dezoito anos.

Está correto o que consta APENAS em

- a) III e IV.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. Nem todos os direitos sociais são assegurados aos trabalhadores domésticos. Por exemplo, não há é assegurado aos trabalhadores domésticos o piso salarial ou a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

A **segunda assertiva** está errada. A licença à gestante tem a duração de 120 dias.

A **terceira assertiva** está errada. A igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso não é um direito social dos trabalhadores domésticos.

A **quarta assertiva** está correta. De fato, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos.

O gabarito é a letra E.

33. (FCC / Procurador de Campinas – 2016) Profissionais de diferentes áreas que atuam no ramo da construção civil, em municípios situados na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, pretendem montar uma associação com atuação em âmbito regional, exclusivamente para promover a capacitação de mão de obra para o setor. Os recursos para manutenção de suas atividades viriam de contribuições anuais, pagas pelos associados, e dos cursos que organizariam, sob a condição de que fossem reaplicados nos objetivos da associação. Sob a ótica constitucional, associação com essas características:

- a) não poderia ser constituída, por abranger área superior à de um Município.
- b) não poderia ser constituída, na medida em que, ao congregar profissionais de diferentes áreas, não atende ao requisito constitucional de representatividade de categoria profissional.



- c) poderia ser constituída, na medida em que atende aos pressupostos constitucionais para exercício da liberdade de associação, independentemente de autorização estatal para sua constituição e funcionamento.
- d) poderia ser constituída, mas não estaria autorizada a angariar recursos advindos de contribuições anuais dos associados, por configurar espécie de contribuição para custeio do sistema confederativo de representação sindical.
- e) poderia ser constituída, mas não estaria autorizada a angariar recursos advindos da prestação de serviços, por conflitar com a finalidade de representação profissional.

Comentários:

Letra A: errada. **Não há qualquer impedimento** a que uma associação ou mesmo um sindicato tenha abrangência superior à área de um Município. O que a CF/88 proíbe é a existência de sindicatos com abrangência inferior à área de um Município.

Letra B: errada. As associações não precisam cumprir nenhum requisito de representatividade de categoria profissional.

Letra C: correta. É plenamente possível que a associação seja constituída, afinal, a CF/88 consagra a liberdade de associação para **fins lícitos**. A criação de associação **independe de autorização**, sendo **vedada a interferência estatal** em seu funcionamento.

Letras D e E: errada. Não há qualquer impedimento a que a associação angarie recursos, seja por meio de contribuições de seus associados ou por meio da prestação de serviços.

O gabarito é a letra C.

34. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Nos termos da Constituição Federal, é direito social a

- a) despoluição dos rios.
- b) proteção à maternidade.
- c) criação de praças públicas.
- d) regulamentação de atividades de lazer.
- e) regulamentação da lei do silêncio.

Comentários:

Segundo o art. 6º, CF/88, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a **proteção à maternidade** e à infância, a assistência aos desamparados. O gabarito é a letra B.

35. (FCC / TRT 15ª Região – 2015) Considere as seguintes afirmações:

I. Viola a liberdade sindical a disposição da Consolidação das Leis do Trabalho segundo a qual a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral, podendo essa norma ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



II. Em razão da liberdade sindical, até que a lei disponha a respeito, não se pode exigir das entidades sindicais o respectivo registro junto ao Ministério do Trabalho.

III. É vedada, em qualquer caso, a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato.

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está INCORRETO o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I e III, apenas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. O art. 522, da CLT, dispõe que *“a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembléia Geral”*. No RE 193.345-3/SC, o STF considerou que esse dispositivo **foi recepcionado** pela Constituição Federal de 1988.

A **segunda assertiva** está errada. A Súmula nº 677 dispõe que *“até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”*.

A **terceira assertiva** está errada. Segundo o art. 8º, VIII, CF/88, *“é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, **salvo se cometer falta grave** nos termos da lei”*.

O gabarito é a letra A.

36. (FCC / TRE-PB – 2015) Dentre os direitos fundamentais sociais consagrados pela Constituição Federal, NÃO se encontra arrolado o direito

- a) ao transporte.
- b) à saúde.
- c) à vida.
- d) à moradia.
- d) à segurança.

Comentários:

Segundo o art. 6º, CF/88, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência



aos desamparados. Dentre as opções apresentadas pelo enunciado, ***apenas a vida não é um direito social***. O gabarito é a letra C.

37. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Considere as afirmações abaixo.

I. Pode a lei exigir o registro do sindicato no órgão competente, em que pese a Constituição Federal vede a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical.

II. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, que poderão admitir jornada superior a seis horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

III. Sindicato é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo para defesa dos interesses de seus membros, ainda que esteja em funcionamento há menos de um ano, devendo ser proposto perante a Justiça do Trabalho quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

IV. Em que pese a Constituição Federal garanta a liberdade de associação sindical do servidor público, condiciona seu exercício à edição de lei que trate dos serviços ou atividades essenciais à comunidade, sendo que eventual omissão do legislador pode ser suprida através de decisão proferida em mandado de injunção.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) II e III e IV.
- e) III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Entretanto, ***é plenamente possível que a lei exija o registro no órgão competente***. De qualquer modo, cabe destacar que é vedada ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

A **segunda assertiva** está correta. O art. 8º, VI, CF/88, estabelece a ***obrigatoriedade da participação dos sindicatos*** nas negociações coletivas de trabalho. Por sua vez, o art. 7º, XIV, prevê jornada de 6 (seis) horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, ***salvo negociação coletiva***. Em outras palavras, mediante a negociação coletiva, admite-se jornada superior a 6 (seis) horas para turnos ininterruptos de revezamento.

A **terceira assertiva** está correta. Os sindicatos têm legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo. Para isso, ***não precisam estar em funcionamento há pelo menos um ano***. Esse tempo mínimo de funcionamento é requisito para que as associações possam impetrar mandado de segurança coletivo.

A **quarta assertiva** está errada. A liberdade de associação sindical não está condicionada à edição de lei. Trata-se de ***norma autoaplicável***, que independe de regulamentação.

O gabarito é a letra C.



38. (FCC / MPE-PB – 2015) No tocante aos Direitos Sociais, é INCORRETO afirmar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,

- a) a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- b) o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- c) a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 10 anos de idade em creches e pré-escolas.
- d) a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- e) a proteção em face da automação, na forma da lei.

Comentários:

Letra A: correta. É um direito social dos trabalhadores, conforme art. 7º, VI, CF/88.

Letra B: correta. É um direito social dos trabalhadores, conforme art. 7º, V, CF/88.

Letra C: errada. A assistência gratuita aos filhos e dependentes só é devida desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas.

Letra D: correta. É um direito social dos trabalhadores, conforme art. 7º, XIV, CF/88.

Letra E: correta. É um direito social dos trabalhadores, conforme art. 7º, XXVII, CF/88.

O gabarito é a letra C.

39. (FCC / MPE-PB – 2015) Marcos é empregado sindicalizado eleito para o cargo de diretor sindical suplente. Kátia é empregada sindicalizada eleita para o cargo de representante sindical. Nestes casos, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, é VEDADA a dispensa:

- a) de Marcos e Kátia, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato.
- b) de Marcos e Kátia, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato.
- c) apenas de Kátia, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, uma vez que Marcos foi eleito suplente.
- d) apenas de Kátia, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato, uma vez que Marcos foi eleito suplente.
- e) apenas de Marcos, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato, uma vez que Kátia não foi eleita para o cargo de diretor suplente.

Comentários:

Segundo o art. 8º, VIII, CF/88, *“é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, **ainda que suplente, até um ano após o final do mandato**, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”*.



Com base nesse dispositivo, Marcos e Kátia não poderão ser dispensados desde o registro da candidatura até 1 (um) ano após o final do mandato. O gabarito é a letra B.

40. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Convenção coletiva de trabalho autorizou a redução da jornada de trabalho dos empregados que assim concordassem, bem como a correspondente redução salarial, disciplinou a compensação de horários e fixou a variação do salário mínimo como índice de correção monetária dos salários dos empregados. A convenção coletiva compatibiliza-se, em tese, com a Constituição Federal apenas no que tange à

- a) redução da jornada de trabalho e à correspondente redução salarial, bem como à fixação da variação do salário mínimo como índice de correção monetária.
- b) redução da jornada de trabalho e à correspondente redução salarial, bem como à compensação de horários.
- c) redução da jornada de trabalho e à correspondente redução salarial.
- d) compensação de horários.
- e) fixação da variação do salário mínimo como índice de correção monetária.

Comentários:

Analisando-se as hipóteses apresentadas no enunciado, tem-se que:

- a) Convenção coletiva de trabalho **pode autorizar a redução da jornada**, bem como a correspondente **redução salarial**.
- b) Convenção coletiva de trabalho **pode disciplinar a compensação** de horários.
- c) Convenção coletiva de trabalho **não pode** fixar a variação do salário mínimo como índice de correção monetária dos salários dos empregados. Isso porque, segundo o art. 7º, IV, CF/88, **é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim**.

O gabarito é a letra B.

41. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Uma parcela de determinada categoria de profissionais de Belo Horizonte, descontente com a atuação de seu sindicato, defende a fundação de um novo sindicato. Os idealizadores do movimento pretendem que o novo sindicato represente a mesma categoria do sindicato já existente e que, tal qual o outro, tenha por base territorial o Município de Belo Horizonte. À luz da Constituição Federal, o novo sindicato:

- a) não poderá ser fundado para a defesa da mesma categoria do sindicato já existente e tendo a mesma base territorial.
- b) poderá ser fundado nos termos pretendidos, desde que mediante autorização governamental e registro no órgão competente.
- c) poderá ser fundado nos termos pretendidos, não sendo exigível para tanto qualquer autorização governamental em razão do princípio da liberdade sindical.



d) poderá ser fundado nos termos pretendidos, desde que se volte, exclusivamente, para a defesa dos interesses individuais de seus filiados.

e) poderá ser fundado nos termos pretendidos, uma vez que a base territorial do sindicato não pode ser inferior à área do Município.

Comentários:

O art. 8º, II, CF/88, estabelece o princípio da **unicidade sindical**. Por esse princípio, não pode ser criado mais de um sindicato de uma mesma categoria, na mesma base territorial. Dessa forma, em Belo Horizonte, somente pode existir um sindicato de cada categoria profissional. Em outras palavras, **não poderá ser fundado** um sindicato da mesma categoria dentro do município de Belo Horizonte. O gabarito é a letra A.

42. (FCC / TRE-RR – 2015) De acordo com a Constituição Federal, NÃO constitui direito fundamental social:

- a) a educação.
- b) o trabalho.
- c) a moradia.
- d) a crítica.
- e) a saúde.

Comentários:

A questão cobra o conhecimento do art. 6º da CF/88, segundo o qual são direitos sociais a **educação**, a **saúde**, a alimentação, o **trabalho**, a **moradia**, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. O gabarito é a letra D.

43. (FCC / TRT 2ª Região – 2014) Sobre a disciplina constitucional da associação sindical, considere:

- I. A independência e a autonomia dos sindicatos são asseguradas mediante autorização do Estado para sua fundação e manutenção, aferidas pelo registro no órgão competente.
- II. Os sindicatos podem se auto-organizar, sendo vedada, porém, a participação dos aposentados filiados nas decisões a serem tomadas.
- III. Os sindicatos podem promover a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
- IV. Não há obrigatoriedade de filiação sindical, mas apenas da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.



e) II, III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. O inciso I do art. 8º da Constituição determina que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

A **segunda assertiva** está errada. A Constituição (art. 8º, VII) assegura que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

A **terceira assertiva** está correta. É o que determina o inciso III do art. 8º da CF/88.

A **quarta assertiva** está correta. A CF/88 prevê (art. 8º, V) que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Também prevê, no inciso VI do mesmo artigo, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

O gabarito é a letra D.

44. (FCC / TRT 19ª Região – 2014) Foi editada lei federal dispendo a respeito das organizações sindicais, determinando

I. a obrigatoriedade da participação dos sindicatos dos empregados nas negociações coletivas de trabalho, salvo se substituído por comissão eleita pelos próprios empregados interessados no acordo.

II. que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

III. que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Está correto o que consta APENAS em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. A Carta Magna não prevê tal exceção (art. 8º, VI, CF).

A **segunda assertiva** está correta. É o que determina o art. 8º, VII, da CF/88.

A **terceira assertiva** está correta. O inciso III do art. 8º da Constituição destaca o papel do sindicato, estabelecendo que a ele cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

O gabarito é a letra E.



45. (FCC / TJ-AP – 2014) É direito social dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) a duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias e quarenta semanais.
- b) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.
- c) o aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, no mínimo, de noventa dias, nos termos da lei.
- d) a proteção em face da automação, na forma da lei complementar.
- e) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Comentários:

Letra A: errada. A duração do trabalho não pode ser superior a **8 (oito) horas diárias**.

Letra B: errada. A licença à gestante tem a duração de **120 (cento e vinte) dias**.

Letra C: errada. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, é de, no mínimo, **30 (trinta) dias**.

Letra D: errada. Não é matéria de lei complementar, mas de mera **lei ordinária**.

Letra E: correta. É isso mesmo! O art. 7º, XXVIII, estabelece que é direito social dos trabalhadores o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.

46. (FCC / TCE-PI – 2014) A teoria da reserva do possível:

- a) significa a inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais.
- b) gira em torno da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando caracterizada hipótese de omissão governamental.
- c) considera que as políticas públicas são reservadas discricionariamente à análise e intervenção do Poder Judiciário, que as limitará ou ampliará, de acordo com o caso concreto.
- d) é sinônima, em significado e extensão, à teoria do mínimo existencial, examinado à luz da violação dos direitos fundamentais sociais, culturais e econômicos, como o direito à saúde e à educação básica.
- e) defende a integridade e a intangibilidade dos direitos fundamentais, independentemente das possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado.

Comentários:

Letra A: errada. A teoria da reserva do possível prevê que o Estado, **dentro dos limites do financeiramente possível**, deve efetivar os direitos sociais. O Estado não pode, arbitrariamente, se furtar à efetivação dos direitos sociais.

Letra B: correta. Pela teoria da reserva do possível, o Estado deverá, sempre que for “financeiramente possível”, buscar a efetivação dos direitos sociais. Surge a possibilidade, então, do **controle judicial das políticas públicas**, a fim de **suprir a omissão** dos órgãos estatais competentes.



Letra C: errada. Não é bem assim. O Poder Judiciário poderá, **apenas excepcionalmente**, intervir na execução das políticas públicas, buscando a efetivação dos direitos sociais.

Letra D: errada. A teoria do mínimo existencial é **outra teoria**, diferente da reserva do possível. Por essa teoria, o Estado deve garantir aos indivíduos **condições materiais mínimas** para sua existência.

Letra E: errada. É exatamente o contrário. A cláusula da reserva do possível reconhece que **há limites à efetivação dos direitos sociais**. Não havendo recursos orçamentários suficientes, não há como o Estado efetivar tais direitos.

47. (FCC / Prefeitura de Recife – 2014) A Emenda Constitucional no 72, promulgada em 2 de abril de 2013, tem por finalidade estabelecer a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Nos termos de suas disposições, a Emenda:

a) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal e à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos.

b) instituiu vedação ao legislador para conferir tratamento diferenciado aos trabalhadores domésticos, em relação aos trabalhadores urbanos e rurais.

c) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos.

d) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

e) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal e ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

Comentários:

Essa era uma questão que exigia uma boa capacidade de memorização do candidato.

Letra A: errada. **Não foi atribuído** aos trabalhadores domésticos o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

Letra B: errada. A EC nº 72/2013 não estabeleceu essa vedação. É plenamente possível que, devido às peculiaridades do trabalho, o legislador confira um **tratamento diferenciado** aos trabalhador doméstico em relação aos trabalhadores urbanos e rurais.

Letra C: correta. De fato, esses dois direitos **não foram estendidos** aos trabalhadores domésticos.

Letra D: errada. Esses dois direitos (proteção em face da automação e piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho) **não foram estendidos** aos trabalhadores domésticos.

Letra E: errada. A remuneração do serviço extraordinário (“hora extra”) passou a ser um direito dos trabalhadores domésticos.



48. (FCC / INSS - 2012) São direitos sociais, segundo rol expresso contido na Constituição Federal:

- a) a educação, a alimentação e a moradia.
- b) a saúde, o lazer e a felicidade.
- c) o trabalho, a segurança e a propriedade.
- d) a vida, a liberdade e o trabalho.
- e) a saúde, a alimentação e a felicidade.

Comentários:

De acordo com o art. 6º da Constituição, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. A felicidade não é direito assegurado pela Constituição (risos) e a liberdade é direito de primeira geração, não um direito social. A letra A é o gabarito da questão.

49. (FCC / TRT 23ª Região - 2011) Os direitos sociais previstos na Constituição Federal têm características de normas:

- a) funcionais e amplificativas.
- b) passivas e restritivas.
- c) imperativas e invioláveis.
- d) análogas e restritivas.
- e) centrífugas e amplificativas.

Comentários:

Segundo Alexandre de Moraes, os direitos sociais são normas de ordem pública, imperativas e invioláveis. Isso porque a vontade das partes é incapaz de legitimar sua violação. A letra C é, portanto, o gabarito da questão.

50. (FCC / TRT 1ª Região - 2011) Os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas:

- a) de liberdades negativas, de observância facultativa em um Estado Social de Direito.
- b) de ordem pública, com a característica de imperativas, sendo invioláveis, portanto, pela vontade das partes da relação trabalhista.
- c) de liberdades negativas, de observância obrigatórias em um Estado Social de Direito.
- d) insubordinadas à regra constitucional da autoaplicabilidade.
- e) insuscetíveis à impetração ao mandado de injunção no caso de omissão do poder público na regulamentação de alguma norma que preveja um direito social e inviabilize seu exercício.

Comentários:

Cobra-se, aqui, a posição de Alexandre de Moraes referente aos direitos sociais. Segundo o autor, eles constituem normas de ordem pública, com a característica de imperativas, sendo invioláveis, portanto, pela



vontade das partes da relação trabalhista. Destaque-se que os direitos sociais são liberdades positivas. A letra B é o gabarito.



LISTA DE QUESTÕES

Direitos Sociais

1. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

João mantém vínculo empregatício com a empresa “Projetos & Cia” e, atualmente, recebe salário no valor de R\$ 2.000,00. Segundo a Constituição Federal, o pagamento de seu décimo terceiro salário deve ser baseado

- a) em valor estipulado pelo estatuto da empresa ou fixado em convenção coletiva.
- b) no salário-mínimo federal.
- c) na alíquota dos encargos previdenciários devidos.
- d) no salário-mínimo da sua categoria profissional.
- e) em sua remuneração integral.

2. FCC - DP AM/DPE AM/2021

Dentre os direitos do trabalhador, cujo texto constitucional vigente admite disposição diversa por meio de acordo ou convenção coletiva, estão

- a) a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais e o recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço.
- b) a irredutibilidade do salário e a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.
- c) o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
- d) o gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o salário normal e o décimo terceiro salário com base na remuneração integral.
- e) o adicional de insalubridade, periculosidade e tempo de serviço, e o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.

3. FCC - DP SC/DPE SC/2021



A Constituição Federal de 1988 prevê os direitos das mulheres em diversos momentos específicos, destacando-se o direito

- a) a ser abordada por profissional do sexo feminino, no capítulo da Segurança Pública da Constituição Federal.
- b) a participar das eleições em quantidade superior a 30% dos candidatos, no capítulo sobre Partidos Políticos da Constituição Federal.
- c) à proteção especial das mulheres idosas, no capítulo da Proteção à Família da Constituição Federal.
- d) de obter o título de domínio ou de concessão de uso, no capítulo da Política Urbana da Constituição Federal.
- e) a integrar o quadro diretivo dos sindicatos e confederações, no capítulo sobre Direitos Sociais da Constituição Federal.

4. FCC - Ana Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Lei ordinária federal autoriza que o trabalho do preso seja remunerado com observância de um patamar mínimo de três quartos do salário mínimo, impondo paralelamente ao Estado deveres de prestação material em relação ao interno, a fim de garantir o atendimento de todas as suas carências básicas, e concedendo ao preso o benefício da remição da pena, na proporção de um dia de redução da sanção criminal para cada três dias de trabalho. À luz da disciplina constitucional pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referida previsão legal é

- a) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, ao dispor sobre matéria sujeita à lei complementar, embora não haja inconstitucionalidade sob o ponto de vista material no tratamento diferenciado entre a remuneração do trabalho do preso e a dos trabalhadores urbanos e rurais em geral.
- b) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto material, por violar o princípio da igualdade, ao estabelecer tratamento diferenciado entre a remuneração do trabalho do preso e a dos trabalhadores urbanos e rurais em geral.
- c) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto material, uma vez que viola a norma que assegura a todos os trabalhadores salário mínimo fixado em lei, bem como a que veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
- d) compatível com a Constituição Federal, sob os aspectos formal e material.
- e) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, ao invadir a competência suplementar dos Estados-membros em matéria de competência legislativa concorrente, embora não haja



inconstitucionalidade sob o ponto de vista material no tratamento diferenciado entre a remuneração do trabalho do preso e a dos trabalhadores urbanos e rurais em geral.

5. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

A Constituição Federal assegura tanto a trabalhadores urbanos e rurais como a trabalhadores domésticos e servidores ocupantes de cargos públicos os direitos a

- a) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
- b) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal e remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
- c) proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
- d) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, e remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
- e) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.

6. FCC - AASDH (Pref Recife)/Pref Recife/Assistente Social/2022

A Constituição Federal de 1988 imprime novos direitos sociais que

- a) possuem caráter redistributivo, buscam promover a igualdade de acesso a bens socialmente produzidos, a fim de restaurar o equilíbrio para a coesão social.
- b) correspondem ao direito à vida, liberdade de pensamento e fé, o direito de ir e vir, à liberdade de imprensa e à igualdade perante a lei.
- c) só podem ser concretizados a partir da definição de um estatuto legal que tenha correspondência com a posição dos Jusnaturalistas e que tenha consonância com o campo dos direitos civis.
- d) dependem de uma mudança radical na sociedade emanada da lógica econômica vinculada ao fim do capitalismo. Sem essa transição, não se conquistam os direitos sociais.
- e) estão vinculados aos acordos expressos no arcabouço legal, uma vez que nem sempre a ampliação dos direitos sociais dependeu de disputas entre projetos políticos diferentes.

7. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022



Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações sobre as normas constitucionais de proteção ao trabalho de adolescentes:

- () É vedado o trabalho perigoso ou insalubre a pessoas menores de dezoito anos.
- () É permitido o trabalho noturno a adolescentes que possuam entre dezesseis e dezoito anos.
- () É permitido o trabalho insalubre a adolescentes menores de dezesseis anos na condição de aprendiz.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V.
- b) F – V – F.
- c) V – F – V.
- d) V – F – F.
- e) V – V – F.

8. FCC - Ass Soc (TJ SC)/TJ SC/2021

De acordo com a Constituição Federal de 1988, “todos são iguais perante a lei [...]”. No segundo capítulo da Constituição estão dispostos os direitos sociais que versam pela garantia de proteção e garantias dadas pelo estado de direito. Nesse sentido, VETA-SE:

- a) Voto do trabalhador filiado aposentado e votação nas organizações sindicais nas três esferas.
- b) Fixação, em assembleia, da contribuição a ser descontada em folha para o custeio do sistema confederativo sindical.
- c) Participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho nas três esferas de governo.
- d) Criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau de representatividade.
- e) Criação de mais de uma associação sindical em qualquer categoria profissional ou econômica.

9. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

Um empregado que registrou candidatura a cargo de direção de sindicato representativo da categoria no âmbito estadual foi eleito para um mandato de dois anos, que exerceu integralmente até o fim. Nos termos da Constituição Federal, a dispensa do empregado é vedada a partir do

- a) registro da candidatura e até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



- b) primeiro dia do mandato e até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- c) registro da candidatura e até três anos após o fim do mandato.
- d) registro da candidatura e até dois anos após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- e) primeiro dia do mandato e até três anos após o fim do mandato.

10. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Edineia, trabalhadora urbana, foi dispensada sem justa causa de seu emprego e entende que possui créditos resultantes dessa relação de trabalho. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, Edineia tem direito de propor ação, em face de seu ex-empregador,

- a) com prazo prescricional de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
- b) com prazo prescricional de dez anos, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.
- c) a qualquer tempo, uma vez que o direito ao trabalho é um direito fundamental e, portanto, imprescritível.
- d) com prazo prescricional de dez anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
- e) com prazo prescricional de cinco anos, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

11. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Considere:

- I. Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário.
- II. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- III. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
- IV. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei.

Em conformidade com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, aqueles contidos em

- a) III e IV, apenas.
- b) I,II,III eIV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

12. (FCC / SEMEF Manaus – 2019) Depois de um longo período de desemprego, José da Silva foi contratado pela empresa Lar Doce Lar Ltda. para trabalhar como vendedor em uma loja de materiais de construção. Dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, José da Silva fará jus

- a) à participação nos lucros, ou resultados, vinculada à sua remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.



- b) à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e oito semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
- c) ao seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
- d) à assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas.
- e) ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta e cinco dias, nos termos da lei.

13. (FCC / MPE-PE – 2018) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, assegurado na Constituição Federal, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,

- a) a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em sessenta por cento à do normal.
- b) a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção coletiva ou acordo individual de trabalho.
- c) a jornada de quatro horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- d) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- e) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, quando averiguado o dolo ou a culpa do empregador.

14. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Em sede de ação de alimentos ajuizada pelos filhos em face do pai, a pensão alimentícia respectiva é fixada em 3 salários mínimos para cada um, por decisão de primeira, confirmada em segunda instância. Por discordar da fixação do valor de modo atrelado ao salário-mínimo, o pai deixa de efetuar o pagamento, por meses consecutivos, o que enseja o requerimento e consequente decretação de prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentícia. Nesse caso, à luz dos elementos fornecidos e consideradas a disciplina constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes:

- a) a fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, embora seja lícita a decretação da prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentar, por se tratar de hipótese de prisão civil expressamente admitida pela Constituição.
- b) tanto a fixação da pensão alimentícia quanto a decretação da prisão pelo respectivo inadimplemento são legítimas, não havendo que se falar em coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
- c) a fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, razão pela qual é justificada a recusa ao pagamento e, consequentemente, ilícita a decretação da prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentar, cabendo ao pai impetrar habeas corpus em face da decisão que a determinou.
- d) apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude de tratado internacional em matéria de direitos humanos do qual a



República Federativa do Brasil é signatária, cabendo ao pai impetrar habeas corpus em face da decisão que a determinou.

e) apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, conforme súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao pai ajuizar reclamação perante aquela Corte pelo seu descumprimento.

15. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Ao disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos de determinado Estado, a lei estadual respectiva, editada sob a vigência da Constituição brasileira de 1988, estabeleceu, para a servidora pública que viesse a obter a guarda de criança em sede de processo judicial de adoção, direito à licença maternidade de 60 dias, prorrogável uma vez por prazos variáveis conforme a idade da criança adotada, até o máximo de 45 dias. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a disciplina criada pela lei estadual em questão é:

a) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

b) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de reclamação, perante o STF, por descumprimento de súmula vinculante aplicável ao caso.

c) legítima apenas no que se refere à possibilidade de estabelecimento de prazos de prorrogação variáveis conforme a idade da criança adotada, cabendo, no mais, ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

d) legítima apenas no que se refere à possibilidade de estabelecimento de prazos de prorrogação variáveis conforme a idade da criança adotada, cabendo, no mais, ser objeto de reclamação perante o STF, por descumprimento de súmula vinculante aplicável ao caso.

e) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, não cabendo, no entanto, ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF.

16. (FCC / TST – 2017) Lei ordinária federal que disponha sobre as condições para concessão de seguro-desemprego aos empregados domésticos, em caso de desemprego involuntário, será:

a) incompatível com a Constituição Federal, que não assegura aos empregados domésticos direito ao seguro-desemprego.

b) incompatível com a Constituição Federal, por cuidar de matéria que não se insere dentre as competências legislativas privativas da União.

c) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre matéria reservada à lei complementar.

d) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre direito que é assegurado aos empregados domésticos independentemente de regulamentação legal.

e) compatível com a Constituição Federal.



17. (FCC / TST – 2017) Servidores públicos ocupantes de cargos efetivos em órgão legislativo de determinado Estado, reunidos em praça pública para se manifestarem contra a falta de ética na política, deliberaram constituir um sindicato, bem como promover uma paralisação de suas atividades, tão logo organizados em associação sindical. Nos termos da Constituição Federal, referidos servidores públicos

- a) não poderiam estar reunidos para a manifestação, sem autorização prévia, mas estão autorizados a constituir sindicato e a realizar greve.
- b) não poderiam estar reunidos para a manifestação, sem autorização prévia, nem estão autorizados a constituir sindicato, mas sim a realizar greve.
- c) poderiam estar reunidos para a manifestação, independentemente de autorização, desde que pacífica e mediante aviso prévio à autoridade competente, mas não estão autorizados a constituir sindicato, nem a realizar greve.
- d) poderiam estar reunidos para a manifestação, independentemente de autorização ou aviso prévio à autoridade competente, desde que pacífica, mas não estão autorizados a constituir sindicato, nem a realizar greve.
- e) poderiam estar reunidos para a manifestação, independentemente de autorização, desde que pacífica e mediante aviso prévio à autoridade competente, assim como estão autorizados a constituir sindicato e, observados os termos e limites definidos em lei, a realizar greve.

18. (FCC / TRE-SP – 2017) Os direitos ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal e à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, são todos assegurados, na Constituição Federal, aos

- a) trabalhadores urbanos e rurais, mas não aos domésticos, nem aos servidores ocupantes de cargo público.
- b) trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos domésticos e aos servidores ocupantes de cargo público.
- c) trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos domésticos, mas não aos servidores ocupantes de cargo público.
- d) trabalhadores domésticos, mas não aos urbanos e rurais, nem aos servidores ocupantes de cargo público.
- e) servidores ocupantes de cargo público, mas não aos trabalhadores urbanos e rurais, nem aos domésticos.

19. (FCC / TST – 2017) Empregado de certa empresa privada foi eleito membro suplente de diretoria de sindicato de sua categoria, tendo sido demitido de seu emprego quatro meses após o término do mandato sindical, sem que tenha cometido qualquer falta. A demissão desse empregado mostra-se

- a) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado desde a posse em cargo de direção ou representação sindical, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- b) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, na situação retratada, desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



c) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, na situação retratada, desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até seis meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

d) compatível com a Constituição Federal, que permite a dispensa do empregado sindicalizado eleito membro titular ou suplente de diretoria de sindicato ou de entidade de representação sindical, na situação retratada.

e) compatível com a Constituição Federal, que não garante estabilidade no emprego àquele que tenha sido eleito membro suplente de diretoria de sindicato ou de entidade de representação sindical.

20. (FCC / TRE-SP – 2017) Seria incompatível com a Constituição Federal a constituição de associação sindical

a) por servidores públicos civis.

b) em base territorial compreendendo a área de dois Municípios.

c) que outorgasse a aposentados filiados o direito de votarem e de serem votados.

d) cuja Assembleia Geral fixasse contribuição, exigível de seus filiados, para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.

e) que estabelecesse a filiação automática de trabalhadores da categoria que representa, quando de sua contratação por empresa sediada em sua base territorial.

21. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Átila é um trabalhador rural que desenvolve suas atividades em turnos ininterruptos de revezamento. Sua esposa, Domitila, que é professora em uma escola particular, acaba de dar à luz ao primeiro filho do casal. De acordo com a Constituição Federal, Átila tem direito à

a) jornada de seis horas, não podendo ser alterada por negociação coletiva, e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.

b) jornada de seis horas, salvo negociação coletiva e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

c) duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, salvo negociação coletiva, e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

d) duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.

e) jornada de seis horas, salvo negociação coletiva, e Domitila à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.

22. (FCC / SEGEF-MA – 2016) Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos garantem a participação da sociedade no governo, os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder



Executivo [...]. Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos.

À vista disso, “os direitos sociais” se fundamentam nos princípios

- a) da igualdade e justiça social.
- b) do autogoverno e da cidadania ativa.
- c) da liberdade de ir e vir e da representação política.
- d) da autonomia política e da liberdade.
- e) da democracia da maioria e da vontade popular.

23. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Danúbia pretende se candidatar à vaga de trabalho exercido em turno ininterrupto de revezamento na empresa Y. Com dúvidas a respeito da jornada de trabalho, consultou a Constituição Federal de 1988. Neste caso, Danúbia

- a) encontrou dispositivo constitucional, dentre os Direitos Sociais, prevendo jornada de oito horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, sendo vedada a negociação coletiva nesta hipótese.
- b) não encontrou dispositivo constitucional, uma vez que o referido trabalho não possui jornada regulamentada na Constituição Federal, estando somente disciplinada na Consolidação das Leis do Trabalho.
- c) não encontrou dispositivo constitucional, uma vez que o referido trabalho não possui jornada regulamentada na Constituição Federal de 1988, estando somente disciplinada na Consolidação das Leis do Trabalho e em lei específica.
- d) encontrou dispositivo constitucional, dentre os Direitos Sociais, prevendo jornada de sete horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, sendo vedada a negociação coletiva nesta hipótese.
- e) encontrou dispositivo constitucional, dentre os Direitos Sociais, prevendo jornada de seis horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva.

24. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Matias, empregado da fazenda X, foi eleito suplente de cargo de direção no sindicato rural Y. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal,

- a) é vedada a sua dispensa a partir da sua posse até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- b) Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical não abrange sindicatos rurais.
- c) Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical não abrange eleitos como suplentes.
- d) é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, podendo ser dispensado imediatamente após o término do referido mandato.
- e) é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



25. (FCC / DPE-BA – 2016) A respeito dos direitos sociais:

- a) O direito à moradia encontra-se consagrado no caput do artigo 6º da Constituição Federal de 1988 desde o seu texto original.
- b) A localização “topográfica” dos direitos sociais no texto da Constituição Federal reforça a tese de que os mesmos não se tratam de direitos fundamentais.
- c) Muito embora a doutrina sustente a tese do “direito ao mínimo existencial”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rejeita o seu acolhimento, amparada, sobretudo, no princípio da separação dos poderes.
- d) O caput do art. 6º da Constituição Federal elenca rol taxativo dos direitos sociais consagrados pelo texto constitucional.
- e) A Constituição Federal consagra expressamente o direito à educação como direito público subjetivo.

26. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho

- a) está previsto na Constituição Federal de forma implícita.
- b) não está previsto na Constituição Federal, expressa ou implicitamente.
- c) está previsto expressamente na Constituição Federal no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos.
- d) está previsto expressamente na Constituição Federal no capítulo dos direitos sociais.
- e) está previsto expressamente na Constituição Federal no capítulo pertinente ao Supremo Tribunal Federal.

27. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos trabalhadores, EXCETO:

- a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
- b) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.
- c) Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
- d) Participação nos lucros ou resultados da empresa, vinculada à remuneração, nos termos da lei.
- e) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

28. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Acerca dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, é correto afirmar:

- a) A remuneração do serviço extraordinário será sempre superior em cinquenta por cento à do normal.
- b) O salário-família é direito apenas do trabalhador considerado de baixa renda, nos termos definidos em lei.
- c) É assegurada ao empregado a participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração e à participação na gestão da empresa.
- d) Para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será sempre de seis horas.



e) É assegurada a eleição, em todas as empresas, de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

29. (FCC / TRT 14ª Região – 2016) No tocante à associação sindical, considere:

I – A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

II – É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

III – O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

IV – Para empresas com cento e cinquenta empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I, II e IV.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) II e III.
- e) I, III e IV.

30. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) A respeito do direito ao trabalho, considere:

I. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

II. Pessoas a partir de dezesseis anos podem ser contratadas para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres.

III. Nas empresas de mais de duzentos empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

IV. Pessoas a partir de doze anos podem trabalhar na condição de aprendiz.

Está correto o que consta em:

- a) III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I e III, apenas.

31. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) Sobre os direitos sociais na Constituição Federal brasileira, considere:

I. O piso salarial garantido é aquele proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

II. A irredutibilidade do salário é garantia absoluta dos trabalhadores urbanos e rurais.

III. A garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, não alcança aqueles que percebem remuneração variável.



IV. O prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I e II.

32. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) Sobre a categoria dos trabalhadores domésticos, em face dos direitos sociais do trabalho decorrentes do sistema da Constituição Federal brasileira considere:

I. Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades são assegurados todos os direitos sociais.

II. Têm direito à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.

III. É assegurada a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

IV. É assegurada a proibição de trabalho noturno, a menores de dezoito anos.

Está correto o que consta APENAS em

- a) III e IV.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) IV.

33. (FCC / Procurador de Campinas – 2016) Profissionais de diferentes áreas que atuam no ramo da construção civil, em municípios situados na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, pretendem montar uma associação com atuação em âmbito regional, exclusivamente para promover a capacitação de mão de obra para o setor. Os recursos para manutenção de suas atividades viriam de contribuições anuais, pagas pelos associados, e dos cursos que organizariam, sob a condição de que fossem reaplicados nos objetivos da associação. Sob a ótica constitucional, associação com essas características:

- a) não poderia ser constituída, por abranger área superior à de um Município.
- b) não poderia ser constituída, na medida em que, ao congrega profissionais de diferentes áreas, não atende ao requisito constitucional de representatividade de categoria profissional.
- c) poderia ser constituída, na medida em que atende aos pressupostos constitucionais para exercício da liberdade de associação, independendo de autorização estatal para sua constituição e funcionamento.



d) poderia ser constituída, mas não estaria autorizada a angariar recursos advindos de contribuições anuais dos associados, por configurar espécie de contribuição para custeio do sistema confederativo de representação sindical.

e) poderia ser constituída, mas não estaria autorizada a angariar recursos advindos da prestação de serviços, por conflitar com a finalidade de representação profissional.

34. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Nos termos da Constituição Federal, é direito social a

- a) despoluição dos rios.
- b) proteção à maternidade.
- c) criação de praças públicas.
- d) regulamentação de atividades de lazer.
- e) regulamentação da lei do silêncio.

35. (FCC / TRT 15ª Região – 2015) Considere as seguintes afirmações:

I. Viola a liberdade sindical a disposição da Consolidação das Leis do Trabalho segundo a qual a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral, podendo essa norma ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental.

II. Em razão da liberdade sindical, até que a lei disponha a respeito, não se pode exigir das entidades sindicais o respectivo registro junto ao Ministério do Trabalho.

III. É vedada, em qualquer caso, a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato.

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está INCORRETO o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I e III, apenas.

36. (FCC / TRE-PB – 2015) Dentre os direitos fundamentais sociais consagrados pela Constituição Federal, NÃO se encontra arrolado o direito

- a) ao transporte.
- b) à saúde.
- c) à vida.
- d) à moradia.
- d) à segurança.



37. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Considere as afirmações abaixo.

I. Pode a lei exigir o registro do sindicato no órgão competente, em que pese a Constituição Federal vede a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical.

II. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, que poderão admitir jornada superior a seis horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

III. Sindicato é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo para defesa dos interesses de seus membros, ainda que esteja em funcionamento há menos de um ano, devendo ser proposto perante a Justiça do Trabalho quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

IV. Em que pese a Constituição Federal garanta a liberdade de associação sindical do servidor público, condiciona seu exercício à edição de lei que trate dos serviços ou atividades essenciais à comunidade, sendo que eventual omissão do legislador pode ser suprida através de decisão proferida em mandado de injunção.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) II e III e IV.
- e) III e IV.

38. (FCC / MPE-PB – 2015) No tocante aos Direitos Sociais, é INCORRETO afirmar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,

- a) a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- b) o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- c) a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 10 anos de idade em creches e pré-escolas.
- d) a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- e) a proteção em face da automação, na forma da lei.

39. (FCC / MPE-PB – 2015) Marcos é empregado sindicalizado eleito para o cargo de diretor sindical suplente. Kátia é empregada sindicalizada eleita para o cargo de representante sindical. Nestes casos, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, é VEDADA a dispensa:

- a) de Marcos e Kátia, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato.
- b) de Marcos e Kátia, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato.
- c) apenas de Kátia, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, uma vez que Marcos foi eleito suplente.
- d) apenas de Kátia, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato, uma vez que Marcos foi eleito suplente.



e) apenas de Marcos, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato, uma vez que Kátia não foi eleita para o cargo de diretor suplente.

40. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Convenção coletiva de trabalho autorizou a redução da jornada de trabalho dos empregados que assim concordassem, bem como a correspondente redução salarial, disciplinou a compensação de horários e fixou a variação do salário mínimo como índice de correção monetária dos salários dos empregados. A convenção coletiva compatibiliza-se, em tese, com a Constituição Federal apenas no que tange à

a) redução da jornada de trabalho e à correspondente redução salarial, bem como à fixação da variação do salário mínimo como índice de correção monetária.

b) redução da jornada de trabalho e à correspondente redução salarial, bem como à compensação de horários.

c) redução da jornada de trabalho e à correspondente redução salarial.

d) compensação de horários.

e) fixação da variação do salário mínimo como índice de correção monetária.

41. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Uma parcela de determinada categoria de profissionais de Belo Horizonte, descontente com a atuação de seu sindicato, defende a fundação de um novo sindicato. Os idealizadores do movimento pretendem que o novo sindicato represente a mesma categoria do sindicato já existente e que, tal qual o outro, tenha por base territorial o Município de Belo Horizonte. À luz da Constituição Federal, o novo sindicato:

a) não poderá ser fundado para a defesa da mesma categoria do sindicato já existente e tendo a mesma base territorial.

b) poderá ser fundado nos termos pretendidos, desde que mediante autorização governamental e registro no órgão competente.

c) poderá ser fundado nos termos pretendidos, não sendo exigível para tanto qualquer autorização governamental em razão do princípio da liberdade sindical.

d) poderá ser fundado nos termos pretendidos, desde que se volte, exclusivamente, para a defesa dos interesses individuais de seus filiados.

e) poderá ser fundado nos termos pretendidos, uma vez que a base territorial do sindicato não pode ser inferior à área do Município.

42. (FCC / TRE-RR – 2015) De acordo com a Constituição Federal, NÃO constitui direito fundamental social:

a) a educação.

b) o trabalho.

c) a moradia.

d) a crítica.



e) a saúde.

43. (FCC / TRT 2ª Região – 2014) Sobre a disciplina constitucional da associação sindical, considere:

I. A independência e a autonomia dos sindicatos são asseguradas mediante autorização do Estado para sua fundação e manutenção, aferidas pelo registro no órgão competente.

II. Os sindicatos podem se auto-organizar, sendo vedada, porém, a participação dos aposentados filiados nas decisões a serem tomadas.

III. Os sindicatos podem promover a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

IV. Não há obrigatoriedade de filiação sindical, mas apenas da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) II, III e IV.

44. (FCC / TRT 19ª Região – 2014) Foi editada lei federal dispendo a respeito das organizações sindicais, determinando

I. a obrigatoriedade da participação dos sindicatos dos empregados nas negociações coletivas de trabalho, salvo se substituído por comissão eleita pelos próprios empregados interessados no acordo.

II. que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

III. que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Está correto o que consta APENAS em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

45. (FCC / TJ-AP – 2014) É direito social dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) a duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias e quarenta semanais.
- b) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.
- c) o aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, no mínimo, de noventa dias, nos termos da lei.
- d) a proteção em face da automação, na forma da lei complementar.



e) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

46. (FCC / TCE-PI – 2014) A teoria da reserva do possível:

- a) significa a inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais.
- b) gira em torno da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando caracterizada hipótese de omissão governamental.
- c) considera que as políticas públicas são reservadas discricionariamente à análise e intervenção do Poder Judiciário, que as limitará ou ampliará, de acordo com o caso concreto.
- d) é sinônima, em significado e extensão, à teoria do mínimo existencial, examinado à luz da violação dos direitos fundamentais sociais, culturais e econômicos, como o direito à saúde e à educação básica.
- e) defende a integridade e a intangibilidade dos direitos fundamentais, independentemente das possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado.

47. (FCC / Prefeitura de Recife – 2014) A Emenda Constitucional no 72, promulgada em 2 de abril de 2013, tem por finalidade estabelecer a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Nos termos de suas disposições, a Emenda:

- a) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal e à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos.
- b) instituiu vedação ao legislador para conferir tratamento diferenciado aos trabalhadores domésticos, em relação aos trabalhadores urbanos e rurais.
- c) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos.
- d) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- e) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal e ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

48. (FCC / INSS - 2012) São direitos sociais, segundo rol expresso contido na Constituição Federal:

- a) a educação, a alimentação e a moradia.
- b) a saúde, o lazer e a felicidade.
- c) o trabalho, a segurança e a propriedade.
- d) a vida, a liberdade e o trabalho.
- e) a saúde, a alimentação e a felicidade.

49. (FCC / TRT 23ª Região - 2011) Os direitos sociais previstos na Constituição Federal têm características de normas:



- a) funcionais e amplificativas.
- b) passivas e restritivas.
- c) imperativas e invioláveis.
- d) análogas e restritivas.
- e) centrífugas e amplificativas.

50. (FCC / TRT 1ª Região - 2011) Os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas:

- a) de liberdades negativas, de observância facultativa em um Estado Social de Direito.
- b) de ordem pública, com a característica de imperativas, sendo invioláveis, portanto, pela vontade das partes da relação trabalhista.
- c) de liberdades negativas, de observância obrigatórias em um Estado Social de Direito.
- d) insubordinadas à regra constitucional da autoaplicabilidade.
- e) insuscetíveis à impetração ao mandado de injunção no caso de omissão do poder público na regulamentação de alguma norma que preveja um direito social e inviabilize seu exercício.



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA E | 18. LETRA B | 35. LETRA A |
| 2. LETRA B | 19. LETRA B | 36. LETRA C |
| 3. LETRA D | 20. LETRA E | 37. LETRA C |
| 4. LETRA D | 21. LETRA B | 38. LETRA C |
| 5. LETRA B | 22. LETRA A | 39. LETRA B |
| 6. LETRA A | 23. LETRA E | 40. LETRA B |
| 7. LETRA D | 24. LETRA E | 41. LETRA A |
| 8. LETRA D | 25. LETRA E | 42. LETRA D |
| 9. LETRA A | 26. LETRA D | 43. LETRA D |
| 10. LETRA A | 27. LETRA D | 44. LETRA E |
| 11. LETRA E | 28. LETRA B | 45. LETRA E |
| 12. LETRA C | 29. LETRA D | 46. LETRA B |
| 13. LETRA D | 30. LETRA A | 47. LETRA C |
| 14. LETRA B | 31. LETRA A | 48. LETRA A |
| 15. LETRA A | 32. LETRA E | 49. LETRA C |
| 16. LETRA E | 33. LETRA C | 50. LETRA B |
| 17. LETRA E | 34. LETRA B | |

